

القسم الأول

معيار الخدمات الاستشارية ارتباطات تقديم خدمات المحاسبة القضائية

مجلس معايير المراجعة
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رجب ١٤٤٤هـ، فبراير ٢٠٢٣م

معيـار الخدمـات الاستشارية
ارتباطـات تقديم خدمات المحاسبة القضائية

الفهرس

الفقرة	
٣	مقدمة.....
٣	نطاق المعيار.....
٤	تاريخ السريان.....
٤	الأهداف.....
٥ – ٤	التعريفات.....
	المتطلبات
٥	متطلبات الالتزام بالمعيار.....
٥	متطلبات نظامية عامة.....
٦ – ٥	المتطلبات المسلكية.....
٦	فهم المحاسب القانوني وقبول الارتباط.....
٦	تقديم عرض الارتباط.....
٧ – ٦	تنفيذ المهمة.....
٧	الحكم المهني.....
٧	الشك المبني.....
٧	الاستنتاجات.....
٨ – ٧	التقرير.....
٩ – ٨	الاستعانة بعمل خبير آخر.....
٩	أمور أخرى.....
٩	إيداع التقرير.....
٩	التوثيق.....

مقدمة

١. يتناول هذا المعيار المسؤوليات المهنية للمحاسب القانوني عند ارتباطه لتقديم تقرير إلى جهة تقاضي باعتباره خبيراً في مجال تخصصه لتنفيذ مهام محددة لا تندرج وفقاً لحكمه المهني ضمن الارتباطات التي تنظمها المعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة. وتتعلق هذه المهام عادةً بنزاعات حول مسائل مالية أو محاسبية ذات صلة بخبرات ومهارات المحاسب القانوني باعتباره خبيراً في الدعوى أو النزاع (على سبيل المثال، إجراء المحاسبة بين أطراف تربطهم علاقات تجارية أو شراكة)، وتتطلب إعداد تقرير يتضمن رأي الخبير والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي. ويتناول هذا المعيار أيضاً إجراءات تنفيذ المهمة وشكل ومحتوى التقرير الذي يصدره المحاسب القانوني فيما يخص المهمة التي تم ندبه لتنفيذها.

٢. عندما لا يندرج ارتباط المحاسب القانوني وفقاً لحكمه المهني تحت أي من الخدمات التي تنظمها معايير المراجعة والفحص والتأكدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة المعتمدة في المملكة، فإنه يمكن النظر إلى الارتباطات الأخرى على أنها ارتباطات استشارية. وفي ارتباطات الاستشارات، يقوم المحاسب القانوني بتطبيق المهارات الفنية والتعليم والخبرات والمعرفة. وتنطوي ارتباطات الاستشارات على إجراء آلية تحليلية تنطوي عادةً على مجموعة من الأنشطة التي تتعلق بتحديد الأهداف والتقصي عن الوقائع وتحديد المشكلات أو الفرص وتقويم البدائل ووضع توصيات تحتوي على إجراءات عملية والإعلان عن النتائج وفي بعض الأحيان التنفيذ والمتابعة. وعادةً ما تكون التقارير (في حال صدورها) مكتوبة بأسلوب سردي ("أو" مطول"). وبشكل عام، لا يكون العمل المنفذ إلا لاستخدام جهة الندب. وتُحدد طبيعة العمل ونطاقه بالاتفاق بين المحاسب القانوني وجهة الندب. وأية خدمة تستوفي تعريف ارتباط التأكيد لا تكون ارتباط استشارات وإنما ارتباط تأكيد. (راجع الفقرة ١١ من معيار ارتباطات التأكيد (٣٠٠٠))

٣. تتميز الارتباطات لتقديم خدمات استشارية بتنوعها، وصعوبة تحديد نماذج عامة لها، إلا أنه فيما يتعلق بالارتباطات لتقديم خدمات استشارية تنتهي بتقديم تقرير بشأن نزاع منظور أمام جهة قضائية، فإن حماية الصالح العام تقتضي وضع معيار يحدد المبادئ الرئيسية التي يجب على المحاسب القانوني الالتزام بها، وإعداد تقريره في ضوءها لزيادة الثقة في عمله، ولتحقيق الهدف المأمول من الاستعانة به لتحقيق العدالة عند النظر في النزاعات القضائية.

نطاق المعيار

٤. يتناول هذا المعيار ارتباطات خدمات المحاسبة القضائية التي تنتهي بتقديم تقرير يقدم عند النظر في نزاعات ذات طبيعة محاسبية أو مالية منظورة أمام جهة تقاضي وتتطلب إبداء رأي الخبير بشكل واضح من خلال تقرير مكتوب.

٥. تم تصميم متطلبات هذا المعيار لتتناسب مع التكاليف المتعلقة بالنزاعات المالية المدنية والتجارية والإدارية ذات الأثر المالي. ويمكن تكييفه عند الندب في القضايا المالية ذات الطبيعة الجنائية، مع وجوب توشي الحذر من الوقوع في افتراض دور القاضي أو النائب العام في توجيه الاتهام، وبخاصة فيما يتعلق بإثبات النية أو القصد في ارتكاب المخالفة الجنائية.

٦. لا ينطبق هذا المعيار على الحالات، التي لم يكن الندب فيها من جهة التقاضي بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء نظر القضية، ومن الأمثلة على هذه الحالات:

- أن يطلب عميل من المحاسب القانوني تقديم استشارة مهنية بشأن حالة نزاع محتملة لمساعدته في اتخاذ قرار بشأن رفع دعوى، أو
- أن يستعين العميل بالمحاسب القانوني في تقديم استشارة مهنية له أو لوكيله القانوني للمساعدة في إعداد صحيفة دعوى بشأن نزاع لم يتم رفعه لجهة التقاضي أو أثناء السير في نزاع منظور أمام جهة تقاضي وذلك لدعم نزاعه في مواجهة خصمه.

٧. تم تصميم متطلبات هذا المعيار لتتناسب مع التكاليف المباشرة من جهات التقاضي. ويمكن تكييفه عندما يكون الطرف القائم بالندب أحد أطراف الدعوى في نزاع قضائي قائم بناءً على توجيه من جهة التقاضي (ندب غير مباشر)، وذلك وفقاً للشروط الإضافية الآتية:

- أ. أن ينص المحاسب القانوني في تقريره على أن التقرير يتم تقديمه لاستخدامه في النزاع القضائي بين العميل والطرف الآخر، ويسمي الطرف الآخر في تقريره مع وصف مختصر لموضوع الدعوى وما إذا كان العميل هو الطرف المدعي أو الطرف المدعى عليه.
- ب. أن ينص المحاسب القانوني في تقريره على أن الاستنتاج الفني المحاسبي الذي توصل إليه ورأي الخبير الذي عبر عنه لا يختلف فيما لو كان القائم بالندب هو جهة التقاضي.

- ج. أن يكون المحاسب القانوني مستقلاً عن الطرف القائم بالندب وعن الطرف الآخر في القضية.
- د. أن يشير المحاسب القانوني في تقريره إلى مدى تواصله مع الطرف الآخر وما إذا كان استنتاجه قد اعتمد على مستندات حصل عليها من الطرف الآخر.
- هـ. ألا تكون الأتعاب مشروطة بنتيجة الحكم أو القرار في موضوع الدعوى.
٨. لا يغطي هذا المعيار الرأي الفني أو المعلومات التي يبيدها المحاسب القانوني شفاهة أمام جهات التقاضي بناءً على تكليفه منها بذلك، وهو ما يصطلح على تسميته "الخبرة بدون تقرير"، حيث يخضع في هذا الحالة للمتطلبات ذات الصلة بالشهادة أمام جهات التقاضي، وفقاً لمبادئ الشريعة، والتنظيمات الإدارية الأخرى ذات الصلة، مع التزام المحاسب القانوني بمتطلبات الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة المعتمد في المملكة العربية السعودية.
٩. لا ينطبق هذا المعيار على الارتباطات التي ينفذها المحاسب القانوني وفقاً لمعايير المراجعة والفحص والتأكدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة المعتمدة، مثل ارتباطات التأكد وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكد (٣٠٠)، أو وفقاً للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (٤٤٠) بغض النظر عن الطرف القائم بالندب.

تاريخ السريان

١٠. يسري هذا المعيار على ارتباطات خدمات المحاسبة القضائية التي يتم الدخول فيها اعتباراً من ٢٠٢٤/١/١، ويجوز تطبيقه على الارتباطات التي يتم الدخول فيها قبل هذا التاريخ.

الأهداف

١١. يتمثل الهدف من هذا المعيار فيما يلي:
- أ. تحديد مسؤولية المحاسب القانوني بشأن الالتزام بالمتطلبات النظامية والمهنية والإجراءات الواجب اتباعها عند ارتباطه لتقديم خدمات المحاسبة القضائية لتنفيذ مهام محددة لا تندرج ضمن الارتباطات التي تنظمها المعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة.
- ب. قيام المحاسب القانوني بتقديم تقريره بما يتفق مع متطلبات هذا المعيار ومتطلبات الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة بالخبرة أمام القضاء.

التعريفات

١٢. لأغراض هذا المعيار، يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أدناه:
- (أ) خدمات المحاسبة القضائية: هي الارتباطات التي يدخل فيها المحاسب القانوني لتقديم تقرير بصفته خبيراً في مجال اختصاصه حيال موضوع ذي صبغة مالية أو محاسبية يمثل قضية أو جزءاً من قضية مالية مدنية أو تجارية أو إدارية ذات أثر مالي يتم نظرها من قبل جهة تقاضي.
- (ب) جهة التقاضي: الجهة التي تختص بالنظر في النزاعات والقضايا بين الأطراف والفصل فيها، وتشمل: جميع المحاكم بأنواعها ودرجاتها، واللجان وما في حكمها المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات للنظر والفصل في القضايا الداخلة في اختصاصاتها، وهيئات ومراكز ولجان التحكيم وما في حكمها.
- (ج) الخبير: الشخص الذي لديه المهارات والمعرفة والتجربة في مجال معين والذي يتم تكليفه لدراسة موضوع في مجال اختصاصه وتقديم تقرير بشأنه، ويقصد به في مفهوم هذا المعيار المحاسب القانوني بصفته الطبيعية سواء كان متعاقداً بشخصه أو ممثلاً لشركته.
- (د) عرض الارتباط: عرض مكتوب يقدم من المحاسب القانوني لجهة الندب بناءً على طلبها - بحسب الأحوال - لتنفيذ مهمة (مباشرة مهمة وتقديم تقرير) - إذا كان مستعداً لأداء المهمة - يجب أن يتضمن بياناً بالأعمال التي سيقوم بها وخبراته فيها، والزمناً المقدراً لإنجازها، وتقدير مصروفاته وأتعابه.

- (هـ) توثيق أعمال الارتباط: قيد الأعمال المنفذة والنتائج التي تم الحصول عليها والاستنتاجات التي توصل إليها المحاسب القانوني، وما تم إعداده من محاضر للأعمال لإثبات وقائع أعمال وإجراءات معينة قام بها المحاسب القانوني، مثل المقابلات مع أطراف الدعوى (يستخدم أيضاً في بعض الأحيان مصطلح مثل "أوراق العمل" للإشارة إلى توثيق أعمال الارتباط).
- (و) قرار النذب (أو التكليف): هو قرار جهة التقاضي الذي يصدر بنذب المحاسب القانوني ويتضمن بياناً دقيقاً لمهمة الخبير وصلاحياته والتدابير التي يؤذن له في اتخاذها والتاريخ المحدد لإيداع التقرير ومحاضر الأعمال وأنعاب الخبير، وغير ذلك وفقاً لمتطلبات الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
- (ز) المهمة: هي الأعمال التي ينص قرار النذب على تنفيذها وفقاً للنطاق المحدد لها في القرار.
- (ح) تنفيذ المهمة: جميع الأعمال والإجراءات التي يتخذها الخبير منذ استلام قرار نذبه حتى إيداع التقرير.
- (ط) تقرير الخبير: تقرير يعده المحاسب القانوني لتقديمه لجهة النذب موقفاً منه يتضمن رأي الخبير والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي وحدوده، وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من وثائق من طرفي النزاع أو من جهة النذب.
- (ك) الاستنتاج الفني المحاسبي: بيان تفصيلي بما توصل إليه المحاسب القانوني من توصيات بشأن المهمة المكلف بها مدعماً باكتشافات واقعية ناتجة عن الإجراءات التي تم تنفيذها، ويمكن لمحاسب قانوني آخر التحقق من صحتها بشكل موضوعي والوصول إلى استنتاجات مماثلة.
- (ل) رأي الخبير: توصية مهنية مختصرة يعبر من خلالها الخبير عن خلاصة ما توصل إليه من استنتاجات مستندة إلى نتائج أعماله المنفذة على موضوع الارتباط، ولا يعد رأي الخبير رأي مراجعة أو استنتاج تأكيد وفقاً لمعايير المراجعة والتأكيد المعتمدة.
- (م) إيداع التقرير: تقديم التقرير لجهة النذب متضمناً مرفقاته من محاضر أعمال ومستندات مقدمة من أطراف الدعوى وفقاً لما تحدده الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
- (ن) الخبرة بدون تقرير: هي الحالة التي تعين فيها المحكمة خبيراً لإبداء رأيه شفاهة في مسألة فنية أو بعد معاينة الشيء المتنازع فيه، وتحدد – بحسب الأحوال – المهلة التي يجب على الخبير أن يقدم إفادته شفاهة.

المتطلبات

متطلبات الالتزام بالمعيار

١٣. يجب أن يكون لدى المحاسب القانوني فهم لنص هذا المعيار بكامله، من أجل فهم أهدافه وتطبيق متطلباته بالشكل الصحيح.
١٤. يجب على المحاسب القانوني أن يلتزم بكل متطلب وارد بهذا المعيار لغرض تنفيذ المهام التي ندبته جهات التقاضي للقيام بها وتقديم التقارير المكتوبة لهذه الجهات.
١٥. يجب أن يشير المحاسب القانوني إلى التزامه بهذا المعيار في تقريره.
١٦. في الحالات النادرة التي يقدر فيها المحاسب القانوني وفق حكمه المهني ضرورة الخروج عن متطلبات المعيار، فإنه يجب عليه أن يوثق المتطلب الذي تم الخروج عنه، والإجراء البديل، والأسباب التي أدت إلى الخروج عن متطلب المعيار.

متطلبات نظامية عامة

١٧. يجب على المحاسب القانوني أن يراعي متطلبات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وأي تعديلات قد تطرأ عليها، وذلك فيما له تأثير على نطاق المهمة المكلف بها. ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
- أ. نظام الإثبات (الباب العاشر: الخبرة).
- ب. قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أنعابهم أمام محاكم ديوان المظالم.

المتطلبات المسلكية

١٨. يعرف الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة الاستقلال المعتمد في المملكة بأنه يشمل كلاً من الاستقلال الذهني والاستقلال الظاهري، ويضمن الاستقلال القدرة على تكوين استنتاج للرأي بدون التأثير بالموثرات التي تخل بذلك الاستنتاج، ويعزز الاستقلال القدرة على العمل بنزاهة والتحلي بالموضوعية والالتزام بموقف سلوكي قائم على نزعة الشك المهني. ولأغراض هذا المعيار، فإن الاستقلال المطلوب من المحاسب القانوني هو التحرر من تهديدات التأثير بأطراف الدعوى.
١٩. يطلب الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة المعتمد في المملكة من المحاسبين القانونيين الالتزام بالمبادئ الأساسية لأداب المهنة. ويطلب منهم أيضاً تطبيق إطار المفاهيم للتعرف على التهديدات التي تمس الالتزام بالمبادئ الأساسية، وتقويمها ومواجهتها. ويطلب تطبيق إطار المفاهيم التحلي بعقلية متسائلة، وممارسة الحكم المهني، واستخدام اختبار الطرف الثالث العقلاني والمطلع.
٢٠. تكون المتطلبات المهنية أو المتطلبات المفروضة بموجب نظام أو لائحة مساوية على الأقل لمتطلبات الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة المعتمد في المملكة عندما تتناول جميع الأمور المشار إليها في الميثاق، وتفرض التزامات تحقق أهداف المتطلبات المنصوص عليها فيه.
٢١. تنطبق المبادئ العامة في عدد من المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة على ارتباطات خدمات المحاسبة القضائية بعد تكييف تطبيقها بما يتناسب مع طبيعة تلك الارتباطات. وتنطبق بشكل محدد المبادئ العامة في المعايير الآتية:
- أ. المعيار الدولي للمراجعة (٢٢٠) "إدارة الجودة لمراجعة القوائم المالية".
- ب. المعيار الدولي للمراجعة (٢٣٠) "توثيق أعمال المراجعة".
- ج. المعيار الدولي للمراجعة (٣٠٠) "التخطيط لمراجعة القوائم المالية".

فهم المحاسب القانوني وقبول الارتباط

٢٢. يجب على المحاسب القانوني أن يكون لديه الفهم الكافي لطبيعة المهمة الموكلة إليه ونطاقها، وأن يملك الموارد والمهارة الفنية التي تمكنه من تنفيذها أو يستطيع اكتساب ما يكفي من التدريب والخبرة لتنفيذها. ويجب عليه الاعتذار عن قبول الندب إذا تبين له بعد الاطلاع على نطاق الأعمال عدم امتلاكه للموارد أو للمهارات الفنية اللازمة لتنفيذها أو غلب على ظنه عدم القدرة على اكتساب ما يكفي من التدريب والخبرة لتنفيذها أو غلب على ظنه عدم القدرة على الحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذها، أو غلب على ظنه وجود قيود تمنعه من الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة للوصول إلى استنتاج بشأن المهمة المكلف بها.
٢٣. على المحاسب القانوني قبل قبول الارتباط أن يصل إلى فهم كافٍ للصلاحيات الموكلة إليه لتنفيذها بما في ذلك حقه في التواصل مع أطراف الدعوى وطلب المستندات سواء من أطراف الدعوى أو من جهة الندب أو من غيرهم، وحقه في الاستعانة بأطراف أخرى ذات خبرات مكملية لخبرات المحاسب القانوني للحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة لدعم استنتاجه بشأن المهمة المكلف بها.

تقديم عرض الارتباط

٢٤. يجب على المحاسب القانوني - متى طلب منه وكان مستعداً لأداء مهمة - أن يقدم عرض ارتباط للجهة التي عرضت عليه المهمة، مكتوباً وموقعاً منه، يتضمن:
- أ. تحديداً واضحاً لنطاق المهمة المكلف بها.
- ب. بياناً بالأعمال المتوقعة التي سيقوم بها.
- ج. الزمن المقدر لإنجازها.
- د. تقدير مصروفاته وأتعابه.
- هـ. اسمه، ورقم ترخيص مزاوله المهنة، وعنوانه، ووسائل التواصل معه.
- و. أية معلومات أخرى ضرورية لتحقيق الفهم المتبادل بشأن الارتباط.

تنفيذ المهمة

٢٥. تتميز النزاعات القضائية بعدم نمطيتها، ومن ثم لا يضع هذا المعيار وصفاً للحد الأدنى للإجراءات التي على المراجع أن يطبقها لتنفيذ المهمة المكلف بها وتكون أساساً لتقريره. ومن ثم، فإنه يجب على المحاسب القانوني أن يمارس حكمه المهني، وأن يبذل العناية المهنية اللازمة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات اللازمة للحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة للوصول إلى اكتشافات واقعية تؤسس للاستنتاج بشأن المهمة المكلف بها سواء كان مصدر تلك الأدلة من جهة النذب أو من أطراف الدعوى أو من مصادر أخرى. ويجب على المحاسب القانوني خلال تنفيذه للإجراءات الملائمة لطبيعة موضوع الارتباط وفي جميع مراحل الارتباط أن يتحلى بعقلية متسائلة واستقصائية عند تحليله وتقييمه لما يحصل عليه من معلومات وما يتخذه من أحكام مهنية بشأن قبول أي مستند.

٢٦. قد يشتمل نطاق المهمة تكليف المحاسب القانوني بمقابلة أطراف الدعوى، أو قد يطلب الإذن له بالتواصل معهم. ويجب أن يكون الغرض من مقابلة أطراف الدعوى هو الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة للوصول إلى استنتاج بشأن المهمة، ولا يجوز أن يكون الغرض من مقابلتهم استجواب أي طرف أو سماع بينات المدعي في مواجهة المدعى عليه لإصدار اتهام أو الوصول إلى حكم في الدعوى.

٢٧. لتطبيق الفقرة ٢٦، لا يجوز للمحاسب القانوني طلب إقرار قضائي من أحد أطراف الدعوى أو يمينه. ولا يعد طلب المحاسب القانوني من أحد الأطراف تقديم إفادة مكتوبة من قبيل الإقرار للأغراض القضائية.

٢٨. إذا اشتمل نطاق المهمة على مقابلة أطراف الدعوى، فيجب على المحاسب القانوني ما يلي:

- أ. إبلاغ أطراف الدعوى بطلب المقابلة وسببها، وتحديد مكان المقابلة، أو وسائل التواصل الأخرى المناسبة.
- ب. التحقق من صفة الطرف الذي تتم مقابلته وصلته بالمهمة وصلاحياته في تمثيل أحد أطراف الدعوى، وتوثيق ما يلزم لذلك.
- ج. قد يرى المحاسب القانوني أنه من المناسب أو الضروري إطلاع كل طرف في الدعوى على ما قدمه الطرف الآخر من مستندات وإفادات، وأن يمكن كل طرف من تقديم إفادة بشأنها، مع ضرورة مراعاة متطلبات اللوائح والأنظمة فيما يتعلق بذلك.

٢٩. إذا تبين للمحاسب القانوني في أية مرحلة من مراحل العمل على المهمة المكلف بها وجود قيود تمنعه من الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة لتأسيس استنتاجاته، أو فقد استقلاله تجاه أي من أطراف الدعوى فعليه أن يبلغ جهة النذب، وأن يطلب التنجي عن المهمة المكلف بها. وعندما تطلب جهة التقاضي من المحاسب القانوني الاستمرار في المهمة على الرغم من طلبه التنجي عنها، فيجب عليه النظر في أثر ذلك على تقريره، وما إذا كان ذلك سيؤدي، على سبيل المثال، إلى امتناعه عن الوصول إلى استنتاج محاسبي والتعبير عن رأي الخبير في المهمة الموكلة إليه أو الإفصاح بوضوح في تقريره عن تلك القيود وحيثياتها وأثرها في وصوله إلى استنتاجه المحاسبي والتعبير عن رأي الخبير.

الحكم المهني

٣٠. يجب على المحاسب القانوني تطبيق ما هو ملائم من معرفة وخبرة في السياق الذي توفره اللوائح والأنظمة والمعايير المهنية وسلوك وآداب المهنة عند قبول عرض الارتباط وعند تنفيذ الارتباط والتقرير عنه مع الأخذ في الحسبان الظروف المحيطة بالارتباط.

الشك المهني

٣١. يجب على المحاسب القانوني تنفيذ الارتباط مع التحلي بعقلية متسائلة لفهم القضية وبحث وقائعها بغض النظر عن التجربة والخبرة السابقة وتقييم جميع الاستنتاجات الممكنة وتحديد مدى الالتزام بالمتطلبات المسلكية، مع مراعاة عدم افتراض دور القاضي ومن في حكمه.

الاستنتاجات

٣٢. الاستنتاج الذي يصل إليه المحاسب القانوني في ارتباطات المحاسبة القضائية هو استنتاج محاسبي بطبيعته من حيث اعتماده على كيفية شرح العلاقات بين مجموعة من البيانات والمعاملات المالية، والأحداث والظروف، من خلال توظيف الخبرات والمهارات الفنية للمحاسب القانوني للوصول إلى استنتاج بشأن الموضوع محل الارتباط. ويجب على المحاسب القانوني أن يعرض استنتاجه بشكل يسمح بربط الاستنتاج بالأدلة التي أسس عليها استنتاجه بشكل مقنع وقابل للدفاع عنه. وفي هذا السياق، فإن استنتاج المحاسب القانوني يكون في العادة قابلاً للدفاع عنه إذا كان بإمكان محاسب قانوني آخر التحقق من الأدلة بشكل موضوعي والوصول إلى استنتاجات مماثلة.

التقرير

٣٣. مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة بشأن محتويات تقرير الخبير الموجه إلى جهة التقاضي، يجب أن يتضمن التقرير المقدم من المحاسب القانوني بحد أدنى ما يلي:

- أ. عنواناً يشير بوضوح إلى أنه "تقرير الخبرة المقدم من المحاسب القانوني ... إلى ..." ويشمل اسم المحاسب القانوني كما ورد في ترخيصه، ويسمي الجهة التي قامت بتكليفه، وأن التقرير قد تم إعداده وفقاً لهذا المعيار.
- ب. ملخصاً عن المخاطب بالتقرير والذي يتعين أن تكون الجهة التي كلفته بالمهمة، وأطراف النزاع ورقم القضية.
- ج. ملخصاً لموضوع الدعوى / النزاع، متضمناً قرار النذب وتاريخه.
- د. فقرة تبين المهمة وفقاً لقرار النذب. ويقصد بذلك نطاق الأعمال التي تضمها قرار النذب في بنود.
- هـ. عبارة تفيد بأن المحاسب القانوني يلتزم بالاستقلال عن أطراف الدعوى، وبالمتطلبات السلوكية الأخرى لميثاق سلوك وأداب المهنة.
- و. عبارة تفيد بأن الإجراءات المنفذة قد تم اتخاذها لغرض تنفيذ المهمة المشار إليها سلفاً، وفي حدود الصلاحيات والتدابير التي أذن قرار النذب باتخاذها.
- ز. سرداً للإجراءات المهمة التي اتخذها المحاسب القانوني وفقاً لحكمه المهني وأسس تقريره عليها، على أن يتم التقرير عنها في تسلسل منطقي يساعد على الربط بينها وبين الاستنتاج الفني المحاسبي المستند إليها.
- ح. ملخصاً لحالات التواصل أو المقابلات التي تمت مع أطراف الدعوى أو مع غيرهم يتضمن ما تم فيها من مناقشة أو تقديم مستندات أو غير ذلك.
- ط. ما إذا كان المحاسب القانوني قد استعان بخبير آخر في أمر يخرج عن نطاق الخبرة المحاسبية ولكنه يكون مكماً لها، وفيما استعان به والاستنتاج الذي انتهى إليه ذلك الخبير الآخر، مع الإفصاح عن اسم الخبير الآخر.
- ي. فقرة أو فقرات مستقلة تحت عنوان "الاستنتاج الفني المحاسبي" تتضمن بياناً تفصيلياً بما توصل إليه المحاسب القانوني من توصيات بشأن المهمة المكلف بها والوقائع التي أسس عليها رأي الخبير. ولا يجوز أن يتضمن الاستنتاج الفني المحاسبي أية جوانب لا يمكن دعمها بالاكشافات الواقعية التي نتجت من الإجراءات التي طبقها المحاسب القانوني لغرض تنفيذ الارتباط ووثقها في ملف الارتباط.
- ك. فقرة مستقلة بعنوان "رأي الخبير" تتضمن ملخصاً للاستنتاج الفني المحاسبي التي انتهى إليه المحاسب القانوني بإيجاز ودون شرح أو تسبيب، وإذا لزم الأمر يتم الإحالة إلى ما يلزم في فقرات قسم الاستنتاج الفني المحاسبي من التقرير.
- ل. فقرة لفت انتباه جهة النذب وأطراف النزاع بالأمور التي يرى التنبيه إليها، ويجب أن تحتوي على:
 ١. عبارة تفيد بأن التقرير تم إعداده لغرض تنفيذ المهمة الصادرة بتكليفه في النزاع المائل ولا يصح استخدامه لأية أغراض أخرى.
 ٢. عبارة تفيد بأن أطراف الدعوى هم المسؤولون مسؤولية كاملة عن صحة ما قدموه من مستندات.
 ٣. عبارة تفيد بأن التقرير تم إعداده في حدود الصلاحيات والتدابير الواردة في قرار النذب، وما قدمه الأطراف من مستندات وأدلة ودفع، وما حصل عليه المحاسب القانوني من بيانات ومعلومات حتى تاريخه، وفي حالة ظهور أية مستندات أخرى تخص النزاع بخلاف ما تم تقديمه أو الاطلاع عليه فإنها قد تؤدي إلى تغيير أو تعديل الاستنتاجات السابقة.
 - م. تاريخ التقرير، وتوقيع المحاسب القانوني، ورقم ترخيص مزاولته للمهنة، وعنوانه ووسائل التواصل معه.
 - ن. أي أمر آخر تقررته جهة التقاضي التي كلفته بالمهمة.

٣٤. يجوز تقديم تقرير المحاسب القانوني في شكل مختصر، بحيث يتم تضمين الفقرتين ز-ح في ملحق بالتقرير.

٣٥. يجب على المحاسب القانوني أن يراعي عند صياغته لفقرة "رأي الخبير" أن تكون بأسلوب لا يختلط مع أسلوب إبداء الرأي في ارتباطات المراجعة أو ارتباطات التأكيد الأخرى. وعلى سبيل المثال، فإن رأي الخبير قد تتم صياغة مقدمته بالعبارات الآتية "وفقاً للبيانات والمعلومات المتاحة لنا، وفي حدود نطاق المهمة المناطة بنا، وبناءً على ما لدينا من خبرات في مجال تلك المهمة، فقد توصلنا إلى ما يلي: ..."

استعانة المحاسب القانوني بعمل خبير آخر

٣٦. يجوز للمحاسب القانوني الاستعانة بخبرة ومهارة الآخرين في الأمور الخارجة عن نطاق خبرته إذا كان ذلك مكتملاً لمهمته وضرورياً لإنجازها بشرط موافقة جهة التقاضي التي كلفته بذلك. وفي حال قرر المحاسب القانوني الاستعانة بعمل أحد الخبراء، فيجب على المحاسب القانوني:
- أ. أن يقيم كفاءة الخبير الآخر الذي يستعين به وقدراته وموضوعيته.
 - ب. أن يتفق مع الخبير الآخر على طبيعة عمله ونطاقه وأهدافه وأتعابه.
 - ج. أن يحدد ما إذا كانت طبيعة وتوقيت ومدى العمل الذي ينفذه الخبير الآخر الذي استعان به تتسق مع العمل الذي تم الاتفاق عليه معه.
٣٧. يجب على المحاسب القانوني توثيق الإجراءات التي تمت والنتائج التي توصل إليها من استعان بهم المحاسب القانوني، والأساس الذي دعا المحاسب القانوني للاستعانة بهم، بما في ذلك بيان كيفية تكميل تلك الخبرات لمهمته وضرورتها لإنجازها.

أمور أخرى

٣٨. يجب على المحاسب القانوني عدم تقديم أية توصية في أية مسألة تخرج عن نطاق اختصاصه أو نطاق مهمته، وعليه أن يصرح عن أي سؤال أو مسألة عرضت عليه خارج نطاق خبرته، أو عندما لا يكون بمقدوره التوصل إلى توصية محددة لأي سبب كعدم وجود معلومات كافية.
٣٩. يجوز للمحاسب القانوني أن يتقدم إلى جهة الندب بطلب التوجيه حيال أي أمر من شأنه مساعدته على أداء مهمته، على سبيل المثال عندما يتطلب إنجاز المهمة أموراً لم تكن ضمن النطاق المتفق عليه، أو عندما توجد معوقات تحول بينه وبين أدائه لمهمته.
٤٠. يجب على المحاسب القانوني أو من يمثله المثلث أمام جهة التقاضي في الموعد المحدد إذا دعت لمناقشة تقريره، وعليه إذا زودته جهة التقاضي بما أبداه أطراف الدعوى حيال تقريره وطلبت منه الرد، أن يرد خلال الأجل الذي تحدده تلك الجهة، وعليه أن يعدل تقريره إذا تبين له وجود خطأ أو قصور. ولكن لا يتعدى ذلك إلى توسيع نطاق المهمة أو النظر في مستندات كانت لدى الجهة التي ندبته أو لدى أطراف الدعوى ولم تكن متاحة له قبل تاريخ تقديم تقريره. وفي مثل هذه الحالة، يجب على المحاسب القانوني أن يتقدم للجهة التي ندبته لطلب النظر في توسيع النطاق أو في النظر في تلك المستندات الإضافية وما يترتب على ذلك من تعديل على أتعابه وتحديد لتاريخ جديد لتقديم تقريره المعدل.
٤١. يجوز للمحاسب القانوني إذا طلبت جهة التقاضي منه دراسة تقرير مقدم لها من خبير آخر في نفس مجال خبرته يتعلق بقضية منظورة أمام هذه الجهة القيام بهذه المهمة، وله الاستعانة بأوراق عمل الخبير السابق أو طلب مستندات إضافية من أطراف النزاع بإذن جهة التقاضي.

إيداع التقرير

٤٢. يجب على المحاسب القانوني وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة وعرض الارتباط أن يودع - في التاريخ المحدد له - تقريره لدى الجهة التي ندبته.
٤٣. إذا لم يتمكن المحاسب القانوني من إيداع تقريره في التاريخ المحدد، فعليه أن يقدم إلى جهة الندب وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة مذكرة بما قام به من أعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته في الوقت المحدد.

التوثيق

٤٤. بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ العامة الواردة في معيار المراجعة (٢٣٠) وبعد تكييفها بما يتناسب مع الارتباطات وفقاً لهذا المعيار، يجب على المحاسب القانوني أن يوثق ما يتصل بالإجراءات التي قام بها لتنفيذ المهمة، ومن ذلك ما يلي:
- أ. قرار الندب وخطاب الارتباط.
 - ب. تفاصيل المقابلات التي تمت مع أطراف الدعوى وممثلهم بما في ذلك إفاداتهم وملحوظاتهم وما قدم منهم من مستندات.
 - ج. الإجراءات التي طبقها وإفادات الأشخاص الذين قابلهم من غير أطراف الدعوى وممثلهم والذين اقتضت الحاجة إلى الحصول على إفادات منهم.
 - د. المستندات التي اطلع عليها.
 - هـ. الاستنتاجات التي توصل إليها.

أساس استنتاجات

معياري الخدمات الاستشارية

ارتباطات تقديم خدمات المحاسبة القضائية

الفهرس

المقدمة	١٧٣٣
البحث والاستبيان	١٧٣٤
أولاً: جمع البيانات	١٧٣٤
ثانياً: جمع بيانات الدراسات والاستطلاعات وتحليل النتائج وتحديد الفجوات	١٧٣٥
بيان ملائمة تطوير معيار للخدمات الاستشارية	١٧٣٨
ورش العمل ولقاءات المائدة المستديرة	١٧٣٩
أولاً: ورشة عمل الخدمات المحاسبية المقدمة للقضاء	١٧٣٩
ثانياً: الملاحظات الواردة من مكاتب المحاسبة على المسودة الأولية لمعيار الخدمات الاستشارية	١٧٤٠
ثالثاً: ملاحظات إضافية اقترح المحاسبون القانونيون أخذها في الاعتبار في مشروع تطوير المعيار	١٧٤٤
بيان أساس الاستنتاجات	١٧٤٥
التعريفات وأهميتها في معيار الخدمات الاستشارية	١٧٤٩

المقدمة

تزايد استعانة الجهات القضائية (بما في ذلك الجهات شبه القضائية) بالمحاسب القانوني لتقديم عدد من الخدمات المهنية، مثل تقديم التقارير عن النزاعات المالية باعتباره خبيراً في الجوانب المالية والمحاسبية، تطلب ذلك وجود معيار يتوافق مع متطلبات الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة وينسجم مع متطلبات المعايير المهنية (مثل المعايير الدولية للمراجعة والمعايير الدولية لارتباطات التأكيد والفحص والمعايير الدولية للخدمات ذات العلاقة). حيث نتج عن محاولة استخدام المعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية للخدمات ذات العلاقة (بالأخص معيار الخدمات ذات العلاقة (٤٤٠٠) (المحدث) ارتباطات الإجراءات المتفق عليها) أو المعايير الدولية لارتباطات التأكيد والفحص (مثل المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) لتنفيذ هذا النوع من الخدمات المهنية، فجوة في التطبيق يمكن عزوها إلى أن اختلاف طبيعة الخدمات التي تنظمها تلك المعايير، فعلى سبيل المثال، وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (٤٤٠٠) (المحدث) لا يبدي المحاسب القانوني أي رأي أو استنتاج تأكيد، في حين تتطلب المعايير الدولية للمراجعة والمعايير الدولية لارتباطات التأكيد والفحص من المحاسب القانوني إبداء رأي أو استنتاج تأكيد.

نتيجة لذلك، رأت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الحاجة لإصدار معيار محلي مكمل للمعايير الدولية المطبقة في المملكة العربية السعودية وينسجم مع طبيعة الخدمة المهنية محل الاهتمام ويساهم في سد الفجوة بين القضاة والمحاسبين المتعلقة بمسائل معينة هامة مثل الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وفهم ومعرفة نطاق العمل وصلاحيات الاطلاع على المستندات المؤيدة من حيث الاطلاع على أصول المستندات والوثائق وكفاية الأدلة والإجراءات، والالتزام بالمتطلبات المسلكية، وبيان نطاق الاختصاص (من حيث عدم اطلاق الأحكام في الأمور غير المحاسبية)، وتحديد الأتعاب، ومدى تضمن التقرير لفقرة الرأي، وتوزيع التقرير على الأطراف ذات العلاقة.

البحث والاستبيان

أولاً: جمع البيانات:

من خلال عمل دراسة استقصائية حول المعايير المهنية المطبقة في دول مجموعة العشرين، بشأن المتطلبات المهنية لممارسة خدمات المحاسبة القضائية، حيث ركزت الدراسة على بحث مدى تطبيق هذه الدول لمعيار مهني يختص بالمحاسبة القضائية، وانتهت الدراسة إلى ما يلي:

١. حالة التطبيق لمتطلبات (معايير) مهنية لممارسة خدمات المحاسبة القضائية في بعض الدول

الأمريكية	الاسترالية	الهندية	المملكة المتحدة	كندا	إمارة دبي
معيار معتمد	معيار معتمد	موافقة أولية	حسب الدراسات توجد ممارسة للمحاسبة القضائية ولكن لا توجد معايير للخدمات التي يقوم بها المحاسب القضائي	معيار معتمد	قانون رقم (١٣)

٢. تاريخ سريان تنفيذ تلك المتطلبات المهنية

الأمريكية	الاسترالية	الهندية	المملكة المتحدة	كندا	إمارة دبي
"هذا البيان ساري المفعول للمهام الجديدة المقبولة في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٠. يُسمح بالتطبيق المبكر لأحكام هذا البيان"	--	"تنطبق هذه المبادئ الأساسية على جميع الارتباطات التي تبدأ في أو بعد تاريخ يتم إخطاره من قبل مجلس ICAI"	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

٣. توفر نماذج للارتباط والتقارير

الأمريكية	الاسترالية	الهندية	المملكة المتحدة	كندا	إمارة دبي
يوجد نموذج للارتباط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

٤. نتائج الدراسة بشأن مدى إمكانية الاستعانة بالمتطلبات المهنية لدى بعض الدول

الأمريكية	إمكانية الاستعانة بعدة بنود في نموذج الارتباط المبين في هذا المعيار من حيث العناوين الرئيسية وطريقة العرض، ولكن المعيار لم يتم بتحديد نموذج للتقارير وطريقة عرضها أو ما يحدد الإجراءات التي ستتم بعد إتمام الارتباط ولا يمكن الاكتفاء بما جاء في هذا المعيار
الاسترالية	إمكانية الاستعانة بالتعريفات الواردة في هذا المعيار وبعض البنود الواردة في النطاق، ولكن المعيار لم يتم بتحديد نموذج للتقارير وطريقة عرضها أو ما يحدد الإجراءات التي ستتم بعد إتمام الارتباط ولا يمكن الاكتفاء بما جاء في هذا المعيار
الهندية	لا يوجد ما يمكن الاستعانة به إذ أن المعيار لم يحدد نموذج للارتباط أو للتقارير وطريقة عرضها أو ما يحدد الإجراءات التي ستتم بعد إتمام الارتباط ولا يمكن الاكتفاء بما جاء في هذا المعيار
المملكة المتحدة	لا يوجد ما يمكن الاستعانة به
كندا	لا يوجد ما يمكن الاستعانة به إذ أن المعيار لم يحدد نموذج للارتباط أو للتقارير وطريقة عرضها أو ما يحدد الإجراءات التي ستتم بعد إتمام الارتباط

إمارة دبي	إمكانية الاستعانة بالتعريفات والأهداف الواردة في هذا القانون وبعض البنود الواردة في النطاق، ولكنه لم يتم بتحديد نموذج للتقارير وطريقة عرضها أو ما يحدد الإجراءات التي ستتم بعد إتمام الارتباط ولا يمكن الاكتفاء بما جاء في هذا المعيار
-----------	--

ثانياً: جمع بيانات الدراسات والاستطلاعات وتحليل النتائج وتحديد الفجوات:

تم إرسال استبيان للجهات المستفيدة؛ وذلك لبحث الخدمات المقدمة للقضاء والخدمات الاستشارية، فقد أرسل نموذج الاستبيان لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمحاسبين القانونيين، حيث شارك في تعبئة الاستبيان ثمانية عشر مشاركاً تمثلوا في سبعة عشر محاسب قانوني، وجهة قضائية واحدة، وانتهت الدراسة على النحو الآتي:

• نتائج وإحصاءات وصفية للدراسة المسحية للمحاسبين القانونيين:

م	البيان	الإحصاءات		ملاحظات وآراء المشاركين
		موافق	غير موافق	
١.	المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة ٤٤٠٠ (المحدث) يفي بمتطلبات تقديم تقارير الخبرة المحاسبية.	٦٥%	٣٥%	- المعيار بحاجة الى تطوير. - عدم وجود تحديد واضح للإجراءات المطلوب من المحاسب القانوني القيام بها.
٢.	معيار ارتباطات التأكيد (٣٠٠٠): ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية، يفي بمتطلبات تقديم تقارير الخبرة المحاسبية المقدمة للقضاء.	٥٣%	٤٧%	- يُمنع تطبيق المعيار على التقارير المقدمة للقضاء. - المعيار بحاجة الى تطوير.
٣.	هل ترى أن المعايير الحالية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تفي بمتطلبات تقديم تقارير الخبرة المقدمة للقضاء بخلاف معيار ٤٤٠٠ ومعيار ٣٠٠٠؟	٥٣%	٤٧%	- المعايير الحالية ليست مؤهلة لتقديم تقارير الخبرة المقدمة للقضاء، لأن معظم الأعمال بتقارير الخبرة المحاسبية يعتمد على الخبرة. - توجد بعض الجوانب في المعايير تحتاج لمزيد تنظيم. - الحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المعيارين ٣٠٠٠ و ٤٤٠٠.
٤.	المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة ٤٤٠٠ (المحدث) يفي بمتطلبات تقديم تقارير الخدمات الاستشارية.	٥٩%	٤١%	- يعتمد توافق هذا المعيار مع متطلبات تقديم تقارير الخدمات الاستشارية على نوع الخدمة الاستشارية، وذلك لأن بعض من هذه الخدمات يحظر فيها المعيار تقديم أي تأكيد أو استنتاج،
٥.	معيار ارتباطات التأكيد (٣٠٠٠): ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية، يفي بمتطلبات تقديم تقارير الخدمات الاستشارية.	٥٩%	٤١%	- يرتبط هذا المعيار بتقديم الاستنتاجات فقط دون الحقائق التي تقدم للقضاء ونحوها، بينما هناك بعض الأعمال الاستشارية لا ترتبط بتقديم استنتاج أو حقائق وإنما ترتبط ببناء نظم أو لوائح ونحوها بالتالي فإن هذا المعيار لا يغطيها.
٦.	هل ترى أن المعايير الحالية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تفي بمتطلبات	٥٩%	٤١%	- تفي بالمطلوب فيما يتعلق بتقديم تقارير حيال الحقائق والاستنتاجات، ولكن فيما يتعلق بالخدمات الخاصة فلا يوجد معيار يعالجها، حيث أنها متروكة لخبرة الاستشاري.

م	البيان	الإحصاءات		ملاحظات وآراء المشاركين
		موافق	غير موافق	
	تقديم تقارير الخدمات الاستشارية بخلاف معيار ٤٤٠٠ (المحدث) ومعيار ٣٠٠؟			- المعيار بحاجة الى تطوير.
٧.	هل ترى أن ينص الخبير في تقرير الخبرة على رأيه الذي توصل إليه؟	٩٤%	٦%	- رأي الخبير مهم للقاضي، إلا أنه يجب أن يفرق الخبير بين الحقائق ورأيه المستنتج والأساس الذي استند عليه لتكوين رأيه حيال موضوع ما بشكل واضح ومستقل في تقريره، حيث أن ذلك سيزيد من فعالية تلك التقارير خصوصاً المقدمة للقضاء. - أرى أن يتم طرح ما تم التوصل إليه من نتائج وسردها بالشكل الصحيح أما الرأي النهائي فيصعب البت فيه لما فيه من عدم التأكد بنسبة كبيرة.
٨.	هل تواجه إشكال في تحديد نطاق المهمة المكلف بها لإعداد تقرير الخبرة المحاسبية؟	٥٩%	٤١%	- عدم فهم العميل للنطاق الصحيح يسبب مشكلة في توضيح النطاق للمحاسب القانوني. - القضاة يحتاجون لتقديم رأي مباشر لقضية منظورة لديهم، ومعيار الخدمات ذات العلاقة يمنع من ذلك. - ضعف الوعي لدى المستفيدين من التقرير في تحديد نطاق مهمة المحاسب. - في معظم الحالات لا يفهم العملاء نطاق العمل. - نقص المعلومات المهمة بشكل محدد.
٩.	هل ترى أن يتم: إصدار تعليمات أو إرشادات خاصة بخدمات الخبرة المحاسبية والخدمات الاستشارية؟	٢٩%	-	-
١٠.	هل ترى أن يتم: إصدار معيار خاص لخدمات الخبرة المحاسبية والخدمات الاستشارية؟	٢٤%	-	-
١١.	هل ترى أن يتم: اصدر معيار خاص لخدمات الخبرة المحاسبية والخدمات الاستشارية، بالإضافة الى تعليمات أو إرشادات خاصة بخدمات الخبرة المحاسبية والخدمات الاستشارية؟	٢٩%	-	-
١٢.	هل ترى أن يتم: إصدار معيار لخدمات الخبرة والمحاسبة القضائية، ومعيار آخر لجودة الخدمات الاستشارية عموماً، وتعديل المعايير الحالية بما يحقق تكاملاً فيما بينها ويمنع التعارض المحتمل؟	٦%	-	-
١٣.	هل ترى أن يتم: الاكتفاء بالرأي ١٨ الصادر من الهيئة؟	٦%	-	-
١٤.	هل ترى أن يتم: الاكتفاء بالمعايير والآراء المهنية المعتمدة؟	٦%	-	-

م	البيان	الإحصاءات		ملاحظات وآراء المشاركين
		موافق	غير موافق	
١٥.	مقترحاتكم فيما يجب أن يتضمنه المعيار أو التعليمات أو الإرشادات الخاصة بخدمات المحاسبة القضائية؟	-	-	- نماذج لخطابات ارتباط، وتقارير المراجع ذات العلاقة، كيفية دراسة الحالة محل التقرير. - مراجعة الرأي ١٨ لإصدار أي تحديث عليه. - الحاجة الى ورشة عمل. - إصدار معيار محاسبة قضائية، وتحديد نطاق عمل المحاسب القانوني. - اقتراح إعداد نماذج متعددة بين الخبير والعميل تعد بمثابة عقد الاتفاق لتشمل كل مجالات الاستشارات وفيما يخص رأي الخبير في التقارير ينص على أنه غير ملزم. - تحديد واضح للنطاق وطبيعة الخدمة المقدمة وحدود مسؤولية المراجع وأطراف النزاع.

نتائج وإحصاءات وصفية للدراسة المسحية لأصحاب الفضيلة:

م	البيان	الإحصاءات		ملاحظات وآراء الدوائر القضائية
		موافق	غير موافق	
١.	هل تواجه الدوائر القضائية إشكال في مدى فهم الخبير لطبيعة المهمة ونطاقها المكلف بها؟	١٠٠%	-	-
٢.	هل تواجه الدوائر القضائية تفاوت في أعاب الخبرة؟	١٠٠%	-	-
٣.	هل تواجه الدوائر القضائية اختلافات في شكل تقارير الخبرة المحاسبية المقدمة للقضاء؟	١٠٠%	-	-
٤.	هل تواجه الدوائر القضائية إشكال في عدم ذكر الخبير المنتدب لرأيه بشكل واضح وصريح في التقارير المعدة من قبله؟	١٠٠%	-	-
٥.	هل ترى أن بعض تقارير الخبرة المحاسبية تُصدر آراء في مواضيع خارج نطاق الخبرة المحاسبية؟	١٠٠%	-	-
٦.	هل تواجه الدوائر القضائية صعوبة في فهم تقارير الخبرة المقدمة من المحاسبين من حيث المصطلحات والصياغة؟	-	١٠٠%	-
٧.	هل تواجه الدوائر القضائية تأخير من قبل الخبير في إيداع تقريره؟	١٠٠%	-	-
٨.	هل ترون أن هناك حاجة لإصدار الخبير لتقرير مبدئي وآخر نهائي؟	١٠٠%	-	-

٩.	مقترحات أو إضافات أخرى:	-	-	- وضع معايير وضوابط يمكن من خلالها توقع قدر الأتعاب.
				- إعداد ملخص متضمن نطاق العمل وربطه بعقد محدد مثلاً، مع عرض الأتعاب.

بيان ملائمة تطوير معيار للخدمات الاستشارية

تتلخص أسباب اختيار تطوير معيار للخدمات الاستشارية كمعيار لتقديم خدمات المحاسبة القضائية، دون المعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة، في الآتي:

١. يتناول معيار الخدمات الاستشارية المسؤوليات المهنية للمحاسب القانوني عند ارتباطه لتقديم تقرير إلى جهة تقاضي باعتباره خبيراً في مجال تخصصه لتنفيذ مهام محددة لا تندرج وفقاً لحكمه المهني ضمن الارتباطات التي تنظمها المعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة.
٢. يتناول معيار الخدمات الاستشارية المهام التي تتعلق عادةً بالنزاعات حول المسائل المالية أو المحاسبية ذات صلة بخبرات ومهارات المحاسب القانوني باعتباره خبيراً في الدعوى أو النزاع. حيث تتطلب هذه المهام إعداد تقرير سردي ومفصل يتضمن إجراءات تنفيذ المهمة ورأي الخبير والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي.
٣. لا يعد ارتباط الإجراءات المتفق عليها، الذي ينظمه المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (٤٤٠٠) (المحدث) "ارتباطات الإجراءات المتفق عليها"، ارتباطاً مراجعة أو فحص ولا أي ارتباط آخر من ارتباطات التأكيد، ولا ينطوي الغرض من حصول المحاسب القانوني على أدلة في ارتباطات الإجراءات المتفق عليها على إبداء رأي أو استنتاج تأكيد بأي شكل من الأشكال.
٤. لا يغطي المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباط التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" ارتباطات تقديم خدمات المحاسبة القضائية، رغم أن هذا المعيار يسمح للمحاسب القانوني من إبداء رأي أو استنتاج بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي تم الحصول عليها، لكنه يرتبط بتقديم الاستنتاجات فقط دون الحقائق التي تقدّم للقضاء ونحوها. وأية خدمة تستوفي تعريف ارتباط التأكيد لا تكون ارتباط استشارات وإنما ارتباط تأكيد. (الفقرة ١٠ من المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠)).
٥. المعايير الدولية المعتمدة لارتباطات المراجعة تتناول مسؤوليات المراجع عند الاتفاق على شروط ارتباط المراجعة مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، ويشمل ذلك:
 - التأكد من تحقق شروط مسبقة معينة للمراجعة، تقع المسؤولية عنها على عاتق الإدارة أو المكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال.
 - هدف المراجع هو عدم قبول ارتباط المراجعة أو الاستمرار فيه إلا عندما يتم الاتفاق على الافتراض الأساس الذي سينفذ الارتباط بناءً عليه، من خلال التأكد من تحقق الشروط المسبقة للمراجعة، والتأكد من وجود تفاهم مشترك بين المراجع، من جانب، والإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، من جانب آخر، بخصوص شروط ارتباط المراجعة.

٦. يجري النظر مهنيًا للارتباطات الأخرى التي لا يندرج فيها ارتباط المحاسب القانوني وفقاً لحكمه المهني تحت أي من الخدمات التي تنظمها معايير المراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة المعتمدة في المملكة، على أنها ارتباطات استشارية.

ورش العمل ولقاءات المائدة المستديرة

تم عقد عدد من ورش العمل ولقاءات المائدة المستديرة مع الجهات المستفيدة والأطراف ذات الاهتمام بتقارير الخبرة المحاسبية المرتبطة بالنزاعات القضائية لمناقشة ما تم التوصل إليه خلال مشروع دراسة تطوير معيار الخدمات الاستشارية.

أولاً: ورشة عمل الخدمات المحاسبية المقدمة للقضاء:

تم عقد ورشة عمل (عن بُعد)، بتاريخ ٢٧ صفر ١٤٤٢ هـ، الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢١ م، بشأن مناقشة تطوير الخدمات المحاسبية المقدمة للقضاء وفق المعايير الحالية والمستقبلية، وقد تجاوز عدد المشاركين فيها ستون مشاركاً، ومن خلال المناقشات التي دارت تم رصد أهم الاقتراحات والفجوات والتوصيات التي قدمت خلال الورشة ويمكن تلخيصها في الآتي:

١. تحديد الواقع الحالي للخدمات ومناقشة الحلول المقترحة:

خلال الورشة تحدث عدد من المشاركين عن طبيعة الأعمال والخدمات المحاسبية المقدمة للقضاء، ودار النقاش على عدة أمور، أهمها:

الخدمات وفقاً للوضع الحالي	اقتراحات حول إعداد معيار محلي أو إرشادات غير إلزامية	اقتراحات أخرى
- الخدمات المصنفة تحت النزاعات المالية. - خدمات حول نظام الإفلاس ومنها خدمات التصفية، التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي. - خدمات مراجعة القوائم المالية أو إعداد الميزانيات، سواء كانت بطابع عام أو خاص. - خدمة إدارة الأموال والخدمات الإدارية. - خدمات التحقيق أو التتبع أو استخراج النتائج. - الخدمات عن تفسير التحفظات الواردة عن القوائم المالية. - خدمة تقديم التقارير حول مخالفات المدير أو محاسبته في حالة التقصير والإهمال أو الغش. - الخدمات التي تطلبها محاكم الأحوال الشخصية وهي التقرير عن المصلحة من دخول أو خروج قاصر.	- يجب أن تكون التقارير استرشادية وليست إلزامية. - وضع معايير للمستندات التي تقدم من الخصوم في الدائرة القضائية. - إعداد التقارير المحاسبية بناءً على استخدامات المعايير الدولية أو المعايير المعتمدة من قبل الهيئة. - إعداد معيار مخصص للمحاسبة القضائية، وهذا المعيار يعالج إشكالات كثيرة منها آلية التعامل مع التقرير وطريقة خروج النتائج، والوقائع التي تحتاج إلى إثبات وكيفية التعامل معها. - تحديد نطاق العمل والتواصل مع الدائرة لتحديد النطاق. - أن يتم إعداد معيار مخصص للمحاسبة القضائية.	- إرسال الرابط المتضمن جميع المعايير التي صدرت من الهيئة. - إعداد ورش عمل أخرى تخص المحاسبة القضائية والخدمات المقدمة للقضاء. - تقديم اجتماع آخر خاص بتحديد ونمذجة النطاقات التي يمكن للقاضي استخدامها في طلب الخبرة. - إضافة متخصص في المحاسبة لدى أقسام الخبراء في المحاكم والجهات الأخرى مثل وزارة الداخلية، إلى هذا النوع من الدراسة والمقترحات، إذ أن تقارير المحاسب تخدم الشق القضائي والتنفيذي.

	- وضع نموذج معتمد من الهيئة يضع آليات لتحديد النطاق، بحيث يكون نموذج يعبأ ويوضح فيه المهام بالتحديد.	- الخدمات غير التأكيدية قد تكون خدمات قابلة للتفاوت وقد تكون مشروطة. - الخدمات التي تطلبها الجهات الأخرى منها، اللجان القضائية، اللجان الضريبية، واللجان التأمينية والنيابة العامة.
--	---	--

٢. معوقات نتج عنها قصور في أداء الخدمات الاستشارية:

- المدد الزمنية والإنجاز من الناحية الفعلية.
- أنواع الخدمات التي تسند إلى المحاسب القانوني بالرغم من أنها ليست من أعماله.
- تفاوت أتعاب الخبراء وانعكاس ذلك على مخرجات التقرير.
- عدم وجود اتساق تام بين التكلفة وبين العرض وبين خطاب الارتباط.
- عدم وجود تصنيفات دقيقة في التخصصات المحاسبية.
- عدم وجود مرونة تراعي طبيعة العملية ومدى توفر المعلومات في المستقبل.
- في بعض المهام يحدد القاضي النتيجة ولا يحدد الخطوات، بينما المحاسب القانوني يرغب في تحديد نطاق العمل وتحديد الخطوات.
- صعوبة الاطلاع على مستندات القضية لفهم طبيعة المهمة وتحديد الوقت والجهد.
- عدم صدور قرار أو خطاب ندب للخبير يُحدد من خلاله نطاق العمل وطبيعة المهمة.
- صعوبة فهم المصطلحات المحاسبية الواردة في التقارير المحاسبية.

٣. التوصيات المقترحة:

- إجراء دراسة تحليلية للفجوات.
- حصر الخدمات المحاسبية التي يتطلبها القضاء.
- إعداد مسودة معيار محلي، تحدد النطاق والأهداف والتعريفات ونماذج خطاب الارتباط والتقارير.
- إقامة ورش عمل إضافية للمناقشة.
- طرح مسودة المعيار للعموم.
- الاعتماد.

ثانياً: الملاحظات الواردة من مكاتب المحاسبة على المسودة الأولية لمعيار الخدمات الاستشارية:

عرضت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المسودة الأولية لمعيار الخدمات الاستشارية على المحاسبين الممارسين في مكاتب المحاسبة في ورشة عمل (عن بُعد) عُقدت بتاريخ ٢٧ صفر ١٤٤٢هـ، الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢١م، ومن خلال الورشة أبدى المحاسبين الممارسين المشاركين ملاحظاتهم على النحو الآتي:

١. لم يتعرض المعيار لشكل ومحتوى تقرير الخبرة في عمليات الغش والاحتيال الناتجة عن إساءة استخدام الأصول وتلك التي تنطوي على غش واحتيال في عمليات التقرير المالي.

٢. لم يتعرض المعيار لضوابط تقديم رأي الخبير شفهيًا، والشروط والمؤهلات الواجب توفرها في الخبير.

٣. وكذلك تم ذكر بعض الملاحظات الإضافية بشأن مسودة المعيار على النحو الآتي:

الملاحظة	البند
... <u>"ضرورة إصدار معيار محلي ينظم تقديم المحاسبين لمثل هذه الخدمات بهدف زيادة اتساقها وجودتها"</u> . تم الإشارة إلى أن العمل المنفذ يكون لصالح العميل ولم يحدد أن العميل الجهة القضائية أو خلافه	مقدمة المشروع صفحة رقم (٢) الفقرة الأخيرة: "... <u>مناسبة إصدار معيار محلي ينظم تقديم المحاسبين لمثل هذه الخدمات بهدف زيادة اتساقها وجودتها</u> ".
" <u>لماذا لا يغطي المعيار الخبرة الشفوية؟</u> ".	نطاق المعيار صفحة رقم (٧) البند رقم (٨) لا يغطي هذا المعيار الرأي الفني أو المعلومات التي يبديها المحاسب القانوني شفاهية أمام الجهات القضائية بناء على تكليفه منها بذلك، وهو ما يصطلح على تسميته " <u>الخبرة بدون تقرير</u> ".
... (ح) التحقق من أن من يحضر عن أحد أطراف الدعوى أمام المحاسب القانوني المنتدب أثناء مباشرة المهمة ممثلاً عن أحد أطراف الدعوى هو من له حق في <u>الحضور وحق الإقرار والإنكار</u> ، ويتم إثبات المستند الذي يخول له الحضور (توكيل/ تفويض) وإرفاق صورة منه بمحاضر الأعمال، مع مراعاة أنه بالنسبة للفنيين يكتفى بحضورهم مع أصحاب الشأن أو وكلائهم.	فقرة مباشرة المهمة، بند (ح): "...التحقق من أن من يحضر عن أحد أطراف الدعوى أمام المحاسب القانوني المنتدب أثناء مباشرة المهمة ممثلاً عن أحد أطراف الدعوى هو من له حق في <u>الحضور</u> ، ويتم إثبات المستند الذي يخول له الحضور (توكيل/ تفويض) وإرفاق صورة منه بمحاضر الأعمال، مع مراعاة أنه بالنسبة للفنيين يكتفى بحضورهم مع أصحاب الشأن أو وكلائهم".
لم يتم الإشارة إلى تعريف العميل وتعريف الجهة التي سيتم تنفيذ الأعمال المناطقة وفقاً لقرار النذب	التعريفات بالمسودة.
لم تتضمن مسودة المعيار تعريف الجهة شبه القضائية.	
وردت عبارة رأي الخبير، وأرى تعديلها حيث أن الخبير لا يبدي رأياً ولا توصيات وإنما يقدم مكتشفات.	
في الوضع الفعلي في القضايا؛ خطاب التكليف من الجهة القضائية محدد الهدف والنطاق ولا يمكن تحديد الهدف والنطاق من قبل المحاسب القانوني ثم يتم إعداد عرض تفصيلي للأتعاب في إطار التكليف يتم الموافقة عليه من قبل الطرفين. يجب أن ينعكس الوضع الفعلي للممارسة على المعيار.	
هل هو إبداء رأي ويدخل تحت معايير التأكيد أم هو عرض النتائج والملاحظات والتوصيات؟	(ص) رأي الخبير (أو رأي الخبرة): توصية مهنية يعبر من خلالها الخبير عما توصل إليه من استنتاجات مستندة إلى نتائج أعماله المنفذة على موضوع الارتباط.
هناك قواعد اختيار الخبراء في الإفلاس.	فقرة المتطلبات – متطلبات نظامية عامة بند رقم (١٧): يجب على المحاسب القانوني أن يراعي متطلبات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وأي تعديلات قد تطرأ عليها، ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
لم يتم الإشارة إلى الأثر على رأي الخبير في حالة عدم الخروج عن متطلبات المعيار.	المتطلبات المسلكية - ٢١
لم يتم الإشارة إلى الفقرة ١٩	
عبارة عامة لم تشير بشكل واضح لأساس المهارات الفنية مثل الخبرة السابقة أو خبرة الصناعة وكذلك كيفية تأكيد الفهم في أوراق العمل.	فهم المحاسب القانوني - ٢٢

الملاحظة	البند
يقدم عرض الارتباط لمن؟ هل لأطراف النزاع أم للجهة القضائية صاحبة التكليف يجب التحديد، أرى تعديل السياق، عندما يتلقى المحاسب القانوني خطاب دعوة أو تكليف من الجهة القضائية لتقديم عرض أتعاب مكتوب يقوم المحاسب القانوني بدراسة مدى توفر الكفاءة والمهنية لديه لتقديم العرض وتنفيذ المهمة في حال توفرها يقوم بدراسة جوانب التكليف والتواصل مع الأطراف ذوى العلاقة بالتكليف وتحديد حجم العمل وإجراءات تنفيذ المهمة وتقدير الأتعاب.	تقديم عرض الارتباط - فقرة رقم (٢٤): يجب على المحاسب القانوني - متى طلب منه وكان مستعداً لأداء مهمة - أن يقدم عرض ارتباط مكتوب وموقعاً منه: يتضمن...
لم يت الإشارة لمنهجية وأسلوب العمل - المخرجات - شروط التعاقد - سرية المعلومات - المسؤولية عن الأحداث اللاحقة لتاريخ التقرير - الأدوار والمسؤوليات (بما يشمل حالة العروض المشتركة بين أكثر من محاسب قانوني)	
ليس كل ما يقوم به المحاسب القانوني محاضر أعمال مكتوبة بل تكون أوراق عمل وبيانات ونتائج فحص ومرفقات إذ أن محاضر العمل لا تتعدى محضر أو محضرين لاستلام ومناقشة المستندات مع الأطراف والباقي ورق عمل فحص مثل أي مهمة.	التوثيق - فقرة رقم (٢٥): يجب على المحاسب القانوني أن يعد محاضر أعمال مكتوبة وموقعة منه يوثق فيها الإجراءات التي قام بها لتنفيذ المهمة، ويجب أن تشمل ما يلي:
أقتصر التوثيق على محاضر الاجتماعات فقط دون الإشارة إلى بيان حالة استلام المستندات المطلوبة وأوراق العمل الأخرى؟	
لا يعتمد المحاسب القانوني كدليل على أقوال الطرفين فلا يوجد طريقة لتوثيقها لكن يعتمد على المستندات والتواصل المكتوب.	ث- الأعمال التي قام بها وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من غير أطراف الدعوى وممثلهم والذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم - إن كان - وتوقيعاتهم.
غير مناسبة للوضع الفعلي الذي يجب فيه على المحاسب القانوني ان يحدد لبدء مباشرة مهمته تاريخاً لا يتجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ موافقة الطرفين أو الجهة القضائية على عرض الارتباط المقدم منه بناء على التكليف المبدئي وليس من تاريخ استلام صورة قرار النذب، ثم أن المحاسب القانوني لا يستلم صورة قرار النذب بل يستلم اصل قرار النذب بأي وسيلة كانت عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد أو الاستلام اليدوي في الجهة القضائية.	مباشرة المهمة - البند (٢٦): يجب على المحاسب القانوني المنتدب أن يحدد لبدء مباشرة مهمته تاريخاً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه صورة قرار النذب ما لم ينص على تحديد موعد آخر...
ليست مناسبة اذا اشتمل بل هي ضرورية في أي تكليف قضائي تعدل الى حيث أن التكاليف القضائية تتطلب التواصل مع أطراف الدعوى أو النزاع فيجب على المحاسب القانوني ...	مباشرة المهمة - البند (٢٧): إذا اشتمل نطاق المهمة على التواصل مع أطراف الدعوى فيجب على المحاسب القانوني ما يلي:....
أرى أن الفقرة تحتاج إعادة نظر- كيف يتم التبليغ قبل بدء العمل؟ وهل هناك ضرورة لهذا التحديد؟	أ- إبلاغ أطراف الدعوى قبل بدء عمله بسبعة أيام على الأقل - للحضور في التاريخ المحدد.
هذه لا تطابق الوضع الفعلي الصحيح إذ لا يجب أن يكون المحاسب القانوني محققاً ومبلغاً للطرفين عن مستندات الآخر لكن الوضع الفعلي يكون بأن المحاسب القانوني يقوم بإعداد خطاب متطلبات مستندات لازمة للتقرير ثم يرسل للأطراف ثم يقوم باستلام المستندات من كلا الطرفين وفحصها ثم يقوم بإعداد مسودة التقرير وإرفاق مستندات الطرفين به. أما اذا عرض كل مستند يستلمه من طرف على الطرف الآخر فسوف يؤثر على تقديم الطرف المطلع على المستندات	خ- اطلاع كل طرف على ما قدمه الطرف الآخر من مستندات ومذكرات - في حالة الحضور - وأن يمكنه من إبداء تعقيبه ودفاعه بشأنها - إن وجد.

الملاحظة	البند
لديه خاصة اذا كانت مخالفة لمستندات الطرف الأول، فأرى أنها غير مناسبة.	
هذا الأمر لا بد أن يكون بموجب قرار من الدائرة.	
هذه مهمة من صميم عمله وسواء تم الإذن له أو فات على القاضي الإذن له فهي مفترضة ولا تتطلب إذن.	تنفيذ المهمة – البند (٢٨): يجب على المحاسب القانوني المنتدب أن يطلب من أطراف الدعوى أو غيرهم — إذا تضمن قرار النذب الإذن له بذلك – تقديم المستندات التي يراها لازمة لتنفيذ مهمته دون الاكتفاء بما يقدمه أطراف الدعوى من مستندات لا تكون كافية لتنفيذ المهمة، وعليه أن يتحرى الحقائق في سبيل الوصول إلى استنتاجاته..
لا يستدعي الأمر الحصول على إذن لطلب المستندات من طرفي الدعوى أما غيرهم فنعم.	٢٩- يجب على المحاسب القانوني المنتدب إذا أعلم بطلب رده أن يتوقف عن مباشرة المهمة لحين الفصل في طلب الرد، فإذا قضي برفض الطلب استأنف مباشرة المهمة، وإذا قضي برده فعليه إعادة جميع ما تسلمه من مستندات في سبيل أداء مهمته لجهة ندبه.
هذه النقطة جيدة وتحمي الخبير من مسؤولية إضافية، وهو امر يختلف عن بعض الأنظمة الأخرى -كنظام الإفلاس مثلا – التي تلزم الخبير بمواصلة مهامه الى أن يصدر حكم نهائي من الاستئناف.	
عدم وضوح إجراءات وصاحب الصلاحية في طلب رد المحاسب.	
يقترح إضافة فقرة خاصة بملخص نتيجة التقرير لاحتياج بعض القضاة لتلك الفقرة.	
فقرة التقرير تحتاج الى إعادة نظر حيث أن تنظيم التقرير غير واضح وكثرة النقاط بدون تنظيم، المقترح يتضمن التقرير بحد أدنى ما يلي: عنوان التقرير، فهرس محتويات التقرير، مقدمة التقرير، ملخص التنفيذي للتقرير يشمل موضوع التكليف والهدف من المهمة ونطاق العمل والإجراءات التي قام بها المحاسب القانوني وبيان المستندات المقدمة من الطرفين وخلاصة النتائج التي توصل اليها ومحددات التقرير وتوقيع المحاسب القانوني. ثم تخصيص جزء للإيضاحات التفصيلية للتقرير. ثم تحديد جزء للمرفقات مفهومة ومربوطة بأجزاء التقرير.	التقرير – البند (٣٢) والنقطة الأخيرة في البند (ح) صفحة رقم (١٤) والبند(د) في الصفحة رقم (١٥): ٣٢- يجب أن يتضمن التقرير المقدم من المحاسب القانوني بحد أدنى ما يلي:...
عنوان فقرة الاستنتاج المحاسبي لا يتوافق مع معيار المراجعة الدولي رقم ٤٤٠٠.	
أن تكون أكثر تعميماً لتشمل كل الأنشطة التي تخرج عن نطاق عمل الخبير سواء لاختلاف التخصص أو لعدم جواز قيامه بذلك، مثل أن يكون المصفي محاسباً ولكنه يلجأ في أي نزاعات مالية تخص التصفية لإحالة النزاع الى خبير محاسبي آخر مثلاً.	ح- جميع ما قام المحاسب القانوني باتخاذ من إجراءات لتنفيذ المهمة وما أسفرت عنه هذه الإجراءات في بنود محددة تتضمن بحد أدنى ما يلي: الاستعانة بخبير في أمر يخرج عن نطاق الخبرة المحاسبية، مع بيان تاريخ الإذن له بذلك ومنطوق الإذن، وفيما استعان به والرأي الذي انتهى إليه.
الوضع الحالي أن المحاسب القانوني يقوم بذكر كل ما يقدمه الأطراف ولكن يذكر ما تمكن من التحقق منه ومالم يتحقق منه حتى لا تكون هناك أي فرصة لأي من الأطراف بالطعن في التقرير ومن ثم إعادة التقرير للخبير من المحكمة الابتدائية أو الاستئناف بحجة عدم تناول مستندات معينة قدمها احد الأطراف.	د- فقرة مستقلة بعنوان "الاستنتاج الفني المحاسبي" تتضمن ما توصل إليه المحاسب القانوني من توصيات بشأن المهمة المكلف بها والأوجه التي يستند إليها في تبريره. ولا يجوز أن يتضمن رأي الخبرة أية جوانب لا يمكن دعمها بإفادات من أطراف الدعوى أو مستندات اطلع عليها المحاسب القانوني لغرض تنفيذ الارتباط ووثقها في ملف الارتباط...
تم اقتصار طلب التوجيه على المحكمة وليس الجهة التي انتدبته (الجهة القضائية أو ذات الاختصاص القضائي...)	أمور أخرى – ٣٧
نقطة جيدة.. وهل يمكن إضافة فقرة تتعلق بطلب أي طرف سبق حصوله على تقرير من خبير أن يتقدم لدراسة تقرير الخبير الى خبير	مسودة التقرير – أمور أخرى: بند رقم (٣٩): يجوز للمحاسب القانوني إذا طلبت جهة قضائية مختصة منه دراسة عن تقرير مقدم لها من

الملاحظة	البند
آخر؟ سواء بجواز ذلك أو عدم جوازه حتى تكون الصورة واضحة للجميع.	خبير آخر في نفس مجال خبرته يتعلق بقضية منظورة أمام هذه الجهة القيام بهذه المهمة شريطة الالتزام بالإجراءات المشار إليها أعلاه، وله الاستعانة بأوراق عمل الخبير السابق بإذن الجهة القضائية.
الأصل أن المحاسب القانوني لا يحتفظ بأصول المستندات طويلة سريان الإجراء لما يترتب على ذلك من مسؤولية، ولكن يقوم في البداية بمطابقة الأصول بالصور ويتحقق منها وبعد ذلك يكمل الدراسة على تلك الصور.	مسودة التقرير – إيداع التقرير: بند رقم (٤١): ... يجب على المحاسب القانوني المنتدب في جميع الأحوال التي تنتهي مهمته فيها إعادة جميع ما تسلمه من مستندات في سبيل أداء مهمته لجهة ندبه.
ماذا عن المستندات الإلكترونية – كذلك الحاجة لحفظ نسخة من المستندات للفحص من الجهات الأخرى ذات العلاقة إذا دعت الحاجة مثل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.	فقرة لفت الانتباه: تم إعداد التقرير في حدود الصلاحيات والتدابير التي أذن لنا قرار الندب باتخاذها، وما قدمه الأطراف من مستندات وأدلة ودفع، وفي حالة ظهور أية مستندات أخرى تخص النزاع بخلاف ما تم تقديمه أو الاطلاع عليه قد تؤدي إلى تغيير أو تعديل الرأي السابق.
المرفقات جزء لا يتجزأ من التقرير.	

ثالثاً: ملاحظات إضافية اقترح المحاسبون القانونيون أخذها في الاعتبار في مشروع تطوير المعيار:

- ١- قبول المهمة (معايير اختيار مقدم الخدمة من قبل الجهة القضائية – معايير قبول العملية من المحاسب القانوني).
- ٢- خصائص وسمات مقدمي الخدمة.
- ٣- التخطيط.
- ٤- كيفية التواصل مع أطراف الدعوى.
- ٥- أعمال الاستشارات المشتركة بين أكثر من محاسب قانوني.
- ٦- كيفية التواصل مع غير أطراف الدعوى.
- ٧- كيفية التعاقد أو الارتباط.
- ٨- مسؤولية مشاركة المعلومات.
- ٩- مسؤولية الأحداث بعد التقرير.
- ١٠- الإشراف على العملية.
- ١١- المسؤولية عن التقرير والفرضيات.
- ١٢- الاستفادة من الرأي ١٨ بشكل أكبر، واستخدام ألفاظه.
- ١٣- المعيار انتقل من كونه معيار، إلى كونه إجراءات عمل للخبير ولوائح عمله. والمعتاد في المعايير أنها تترك للمحاسب القانوني حرية استخدام الآليات والوسائل المناسبة وأنها تضع له أهداف ونقاط هامة للوصول لها. فلا نجد حتى في معايير المراجعة أي معيار ينص على أمور إجرائية. ودائماً تقوم المكاتب بإعداد Approach وهي طريقتها في تطبيق المعيار. أما المستند الذي بين يدينا فقد بذلت فيه جهود مضاعفة جعلته آلية تنفيذ Approach ولائحة تنفيذية، وهذا بالرغم من الجهد الكبير الذي فيه، إلا أنه يضيق على الخبراء ويحد من اجتهادهم وعملهم. فقد الزم المعيار المحاسب القانوني بالعديد من الالتزامات الإجرائية والتي يمكن استبدالها بإجراءات أخرى، وهي أحد طرق الوصول

إلى تقرير ملائم. إلا أن المعيار يفترض أن يكون أكثر مرونة ليتمكن للخبير تطبيقه على جميع الأحوال المتعلقة بأعمال الخبرة ويكون لكل تقرير بصمة خبرة.

١٤- أن يكون المعيار مختصراً أكثر من ذلك.

بيان أساس الاستنتاجات:

وفقاً للمناقشات التي دارت ضمن لقاءات المائدة المستديرة وورش العمل المشار إليها أعلاه، نوضح فيما يلي أهم الفقرات التي وردت في المعيار وسبب استنتاجها وفقاً للحاجة لها والممارسات العملية والممارسات العالمية المرتبطة بها وما دار حولها من مناقشات وآراء وما يتعلق بشأنها من متطلبات النظامية، إن لزم الأمر، مثل نظام الإثبات ونظام المرافعات أو أي أنظمة أخرى.

نطاق المعيار:

الفقرة	سبب الاستنتاج	ممارسات عملية	متطلبات نظامية
فقرة ٥-	الحاجة لوجود ضوابط تنظم أعمال الخبرة في التكاليف القضائية المتعلقة بالتزاعاات المالية والمدنية والتجارية والإدارية ذات الأثر المالي لتتناسب مع الأنظمة والتشريعات والقواعد ذات العلاقة المتبعة في المملكة.	-	أحكام الاستعانة بالخبراء في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المناقشات			
- لم يتم إضافة متطلبات المعيار المنظمة للتزاعاات الإدارية؛ مع العلم بأنه ورد في الفقرة (١٧/ث) من المعيار: "قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أنعابهم أمام محاكم ديوان المظالم". - ورد في الفقرة: "... وجوب توخي الحذر من الوقوع في افتراض دور القاضي أو النائب في توجيه الاتهام ..."، غير أنه لا يصح أن يمنع الخير من توجيه الاتهام إذا كان التكليف القضائي يطلب منه ذلك باعتبار أن الخير من أعوانه ويسعى لتحقيق العدالة بين طرفي القضية ويستمد صلاحياته من القاضي وفقاً للتكليف والأنظمة ذات العلاقة؛ لا سيما أن هذه الاتهامات يتعذر أن تظهر للقضاء بشكل مباشر، وإنما تظهر بعد مباشرة الخير لعمله، وعندما تقدم تكون معروضة في التقرير لغرض بيان نتيجتها من الناحية المحاسبية كراي استرشادي ووفقاً للأدلة المادية. - اتفق مع وجوب منع افتراض قيام الخير المحاسبي المعين من القضاء في افتراض دور النائب، لأن ذلك يخرج عن كونه من أعوان القضاء إلى كونه من أعوان النيابة العامة التي لا تندرج خدمتها ضمن هذا المعيار.			
الفقرة	سبب الاستنتاج	ممارسات عملية	متطلبات نظامية
فقرة ٨ -	الخبرة بدون تقرير تخضع لمتطلبات ذات الصلة بالشهادة أمام جهات التقاضي، وفقاً لمبادئ الشريعة، والتنظيمات الإدارية الأخرى ذات الصلة، مع التزام المحاسب القانوني بمتطلبات الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة المعتمد في المملكة العربية السعودية	-	المادة (١٢٣) - نظام الإثبات. والمادة (٢٥) - قواعد الاستعانة بالخبراء.
المناقشات			
لا يغطي المعيار الخبرة الشفوية			

التعريفات:

الفقرة	سبب الاستنتاج	ممارسات عملية	متطلبات نظامية
فقرة ١٢ -	تعريف كل من يستخدم هذا المعيار سواء مهنيين أو غيرهم بالمصطلحات المستخدمة فيه، ومعانيها والغاية منها.	المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة	-

المناقشات
- قرار التكليف هو قرار قضائي يصدر عن المحكمة، وقد بينت المادتان (١١١) من نظام الإثبات و (١٠٨) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما يجب أن يتضمنه قرار التكليف، ومن ثم فإن الأنسب أن يُكتفى في تعريف " قرار التكليف " بأنه: القرار الذي يصدر بتكليف المحاسب القانوني، دون باقي ما ورد في التعريف، باعتبار أن تحديد ما يتضمنه القرار يُرجع فيه إلى الأنظمة ذات العلاقة. - لم يتضمن الإشارة إلى تعريف العميل وتعريف الجهة التي سيتم تنفيذ الأعمال المناطقة وفقاً لقرار الندب - لم تتضمن مسودة المعيار تعريف الجهة شبة القضائية. - وردت عبارة رأي الخبير، وأرى تعديلها حيث أن الخبير لا يبدي رأياً ولا توصيات وإنما يقدم مكثفات.

متطلبات الالتزام بالمعيار:

الفقرة	سبب الاستنتاج	ممارسات عملية	متطلبات نظامية
فقرة ١٣ - وفقرة ١٦ -	حاجة المحاسب القانوني لفهم نص المعيار بما فيه من مواد تطبيقية ومواد تفسيرية أخرى، من أجل فهم أهداف المعيار وتطبيقه بالشكل الصحيح.	المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة	-
المناقشات			
لم يتم الإشارة إلى الأثر على رأي الخبير في حالة عدم الخروج عن متطلبات المعيار.			

متطلبات نظامية عامة:

الفقرة	سبب الاستنتاج	ممارسات عملية	متطلبات نظامية
فقرة - ١٧	نظراً لوجوب تقيد المحاسب القانوني بالميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة المعتمد، وكذلك بمعايير التقرير المالي والمراجعة والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والتقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح	المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة	مادة (١٠) - نظام المحاسبين القانونيين. ومادة (١٩) - القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام القضاء.
المناقشات			
- لوحظ إيراد أبواب من بعض الأنظمة بالرغم من كونها ملغية بعد صدور نظام الإثبات كما في المادة (١٢٨): "يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام". - الأبواب الملغاة: نظام المرافعات الشرعية (الباب السادس: الخبرة)، ونظام المحاكم التجارية (الفصل الثامن: الخبرة). - أن يتم إضافة: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، والأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وهناك قواعد اختيار الخبراء في الإفلاس. - لم يتم الإشارة إلى الأثر على رأي الخبير في حالة عدم الخروج عن متطلبات المعيار.			

المتطلبات المسلكية وفهم المحاسب القانوني وقبول الارتباط:

الفقرة	سبب الاستنتاج	ممارسات عملية	متطلبات نظامية
فقرة - ١٨ وفقرة ٢٢	حاجة المحاسب القانوني قبل قبول الارتباط إلى أن يتوصل إلى فهم الغرض من الارتباط حتى لا يقبل الارتباط، أو يستمر فيه، إذا كان يتضمن أية حقائق أو ظروف تشير إلى أن الإجراءات المطلوب منه تنفيذها تعد غير مناسبة للغرض من ارتباط نظراً لضرورة التزام المحاسب القانوني بالتقيد بالميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة المعتمد	المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (٤٤٠٠) (المحدث). والمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة	مادة (١٩) القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام القضاء.
المناقشات			
العبارة عامة لم تشير بشكل واضح لأساس المهارات الفنية مثل الخبرة السابقة أو خبرة الصناعة وكذلك كيفية تأكيد الفهم في أوراق العمل.			

الفقرة	سبب الاستنتاج	ممارسات عملية	متطلبات نظامية
فقرة ٢٣	حاجة المحاسب القانوني قبل قبول الارتباط الى أن يتوصل إلى فهم الغرض من الارتباط حتى لا يقبل الارتباط، أو يستمر فيه، إذا كان يتضمن أية حقائق أو ظروف تشير إلى أن الإجراءات المطلوب منه تنفيذها تعد غير مناسبة للغرض من ارتباط.	المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (٤٤٠٠) (المحدث)، والمعيار الدولي لارتباطات الفحص (٢٤٠٠) الارتباطات لفحص القوائم المالية التاريخية، والمعيار الدولي لارتباطات الفحص (٢٤١٠) فحص المعلومات المالية الأولية المنفذ بمعرفة المراجع المستقل للمنشأة، المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية.	-
المناقشات			
- لم يتم الإشارة لمنهجية وأسلوب العمل – المخرجات – شروط التعاقد – سرية المعلومات – المسؤولية عن الأحداث اللاحقة لتاريخ التقرير – الأدوار والمسؤوليات (بما يشمل حالة العروض المشتركة بين أكثر من محاسب قانوني) - يجب تحديد الجهة التي يقدم لها عرض الارتباط، إن كان يقدم لأطراف النزاع أم للجهة القضائية صاحبة التكلفة، لذا أرى تعديل السياق، عندما يتلقى المحاسب القانوني خطاب دعوة أو تكليف من الجهة القضائية لتقديم عرض أعاب مكتوب يقوم المحاسب القانوني بدراسة مدى توفر الكفاءة والمهنية لديه لتقديم العرض وتنفيذ المهمة في حال توفرها يقوم بدراسة جوانب التكلفة والتواصل مع الأطراف ذوي العلاقة بالتكلفة وتحديد حجم العمل وإجراءات تنفيذ المهمة وتقدير الأتعاب.			

فهم المحاسب القانوني وقبول الارتباط وتقديم عرض ارتباط وتنفيذ المهمة:

الفقرة	سبب الاستنتاج	ممارسات عملية	متطلبات نظامية
فقرة ٢٣ – فقرة ٢٤ فقرة ٢٦	حاجة المحاسب القانوني قبل قبول ارتباط الى أن يتوصل إلى فهم الغرض من الارتباط حتى لا يقبل الارتباط، أو يستمر فيه، إذا كان يتضمن أية حقائق أو ظروف تشير إلى أن الإجراءات المطلوب منه تنفيذها تعد غير مناسبة للغرض من ارتباط.	المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (٤٤٠٠) (المحدث)، والمعيار الدولي لارتباطات الفحص (٢٤٠٠) الارتباطات لفحص القوائم المالية التاريخية، والمعيار الدولي لارتباطات الفحص (٢٤١٠) فحص المعلومات المالية الأولية المنفذ بمعرفة المراجع المستقل للمنشأة، المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية.	مادة (١١٩) فقرة (٢) و (٣) - الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
المناقشات			
- لوحظ إضافة حقه في مقابلة الأطراف والأنسب تعديلها بالتواصل معهم خصوصاً مع منصة خبرة الإلكترونية. - العبارة لم تعكس الوضع الفعلي إذ أنه يجب على المحاسب القانوني أن يحدد لبدء مباشرة مهمته تاريخاً لا يتجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ موافقة الطرفين أو الجهة القضائية على عرض الارتباط المقدم منه بناء على التكلفة المبدئي وليس من تاريخ استلام صورة قرار الندب. - المحاسب القانوني لا يستلم صورة قرار الندب بل يستلم أصل قرار الندب بأي وسيلة كانت عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد أو الاستلام اليدوي في الجهة القضائية.			

تنفيذ المهمة:

الفقرة	سبب الاستنتاج	ممارسات عملية	متطلبات نظامية
فقرة ٢٦ – فقرة ٢٨ فقرة ٢٩	-	-	المادة (١١٨) من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. المادة (١١٩) و (٢) و (٣) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. المادة (١١٩) و (٣) و (٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. المادة (١٢) و (١) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

المناقشات
• توثيق متطلبات مقابلة الأطراف، مصطلح التواصل أنسب من المقابلة كما في الملاحظة السابقة. • الفقرة لا تتوافق مع المادة (١١٨) من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم حيث أن الأصل هو أن من صلاحيات الخبير سماع أقوال الخصوم، والاستثناء هو أن يصدر قرار النذب بخلاف ذلك. • تعديل الفقرة لتكون "ما لم يشتمل القرار الصادر من المحكمة بنذب الخبرة على عدم السماح بمقابلة أطراف الدعوى، فيجب على المحاسب القانوني الخ". • الخبير ملزم بالموضوعية والحياد، كما أن عليه أن يفصح عن تضارب المصالح مع أطراف النزاع إن وجد، ويجب عليه الإفصاح للدائرة عما يتعلق بعلاقته بأطراف النزاع. • جاء في الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات معالجة لحالة "وجود قيود تمنع الخبير من الحصول على ما يكفي من الأدلة"، وذلك في المادة (١٢٢) و(١٢٣)، وبالتالي فإنه سيكون على الخبير أن يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة، وليس له أن يتنحى أو يطلب الموافقة على اعتزال المهمة قبل أن يتخذ الإجراء الواجب نظاماً. • الاستقلال في التعريف القضائي يختلف اختلافاً جوهرياً عن الاستقلال وفق المفهوم المهني لدى المحاسبين، وعدم الاستقلال لا يطعن في المحاسب ولا يلزمه الانسحاب، بل يفصح عن ذلك على الدائرة القضائية وفق متطلبات نظام الإثبات؛ مثلاً تعديلها وفق الأنظمة القضائية المتعددة. • عبارة ويجب على المحاسب القانوني إذا قدم طلب تنحي أن يتوقف: هذه العبارة قد تتسبب في أضرار وإفلاس للمحاسبين ومصائب. لو لم يقبل تنحيه لن يقبل تمديد الوقت له، وقد يطالب بالتعويض عن الأضرار ومصائب أخرى يتطلب أن يوجد أساس نظامي لهذه الفكرة، وبما يتناسب مع الواقع العملي، إذا رفضت الدائرة التنحي، فلماذا يتمسك الخبير بموقفه! • أرى أن الفقرة تحتاج إعادة نظر من حيث كيفية التبليغ قبل بدء العمل وهل هناك ضرورة لهذا التحديد. • العبارة لا تعكس الوضع الفعلي إذ لا يجب أن يكون المحاسب القانوني محققاً ومبلغاً للطرفين عن مستندات الآخر لكن الوضع الفعلي يكون بأن المحاسب القانوني يقوم بإعداد خطاب متطلبات مستندات لازمة للتقرير ثم يرسل للأطراف ثم يقوم باستلام المستندات من كلا الطرفين وفحصها ثم يقوم بإعداد مسودة التقرير وإرفاق مستندات الطرفين به، أما إذا عرض كل مستند يستلمه من طرف على الطرف الآخر فسوف يؤثر على تقديم الطرف المطلع على المستندات لديه خاصة إذا كانت مخالفة لمستندات الطرف الأول، فأرى أنها غير مناسبة.

التقرير:

الفقرة	سبب الاستنتاج	ممارسات عملية	متطلبات نظامية
الفقرات من (٣٣ : ٣٧)	-	-	المادة (١/١١٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
المناقشات			
• أرى أن تكون الفقرة أكثر تعميمًا لتشمل كل الأنشطة التي تخرج عن نطاق عمل الخبير سواء لاختلاف التخصص أو لعدم جواز قيامه بذلك، مثل أن يكون المصنف محاسبًا ولكنه يلجأ في أي نزاعات مالية تخص التصفية لإحالة النزاع إلى خبير محاسبي آخر.			

أمور أخرى:

الفقرة	سبب الاستنتاج	ممارسات عملية	متطلبات نظامية
الفقرات من (٣٨ : ٤١)	-	-	-
المناقشات			
• هل يمكن إضافة فقرة تتعلق بطلب أي طرف سبق حصوله على تقرير من خبير أن يتقدم لدراسة تقرير الخبير إلى خبير آخر؟ سواء بجواز ذلك أو عدم جوازه حتى تكون الصورة واضحة للجميع.			

إيداع التقرير:

الفقرة	سبب الاستنتاج	ممارسات عملية	متطلبات نظامية
فقرة ٤٢ - وفقرة ٤٣	-	-	المادة (٤/١٢٥) من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. المادة (٤/١٢٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
المناقشات			
- الأصل أننا لا نحفظ بأصول المستندات طيلة سريان الإجراء لما يترتب على ذلك من مسؤولية، ولكن نقوم في البداية بمطابقة الأصول بالصور ونتحقق منها وبعد ذلك نكمل الدراسة على تلك الصور. - جاء في الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات معالجة لحالة عدم تمكن الخبير من إيداع تقريره في الأجل المحدد، حيث بينت الفقرة (٤) من المادة (١٢٥) أن الخبير يقدم مذكرة إلى الإدارة المختصة، وبالتالي فإن الأنسب حذف الجملة الاعتراضية وهي (وقبل الجلسة المحددة بسبعة أيام على الأقل) من المعيار، لأن تقديم الخبير للمذكرة يكون للإدارة المختصة، ومن ثم لا علاقة له بالجلسات المحددة من قبل المحكمة، بينما الفقرة (٤) من المادة (١٢٥) من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم نصت على "إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة متضمنة سبب ذلك ..." - الأصل أننا لا نحفظ بأصول المستندات طيلة سريان الإجراء لما يترتب على ذلك من مسؤولية، ولكن نقوم في البداية بمطابقة الأصول بالصور ونتحقق منها وبعد ذلك نكمل الدراسة على تلك الصور.			

التوثيق:

الفقرة	سبب الاستنتاج	ممارسات عملية	متطلبات نظامية
فقرة ٤٤ -	الحاجة الى ربط الاستنتاجات التي تم التوصل بها مع الأدلة التي تم الاستناد إليها	معيار المراجعة (٢٣٠) توثيق أعمال المراجعة.	المادة (٨/١٢٤) والمادة (٥/١٢٦) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. المادة (٤/١٢٥) من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. المادة (٤/١٢٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. المادة (٥/١٢٦) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
المناقشات			
يجب على المحاسب القانوني توثيق الإجراءات التي تمت والنتائج التي توصل إليها من استعان به المحاسب القانوني، والأساس الذي دعا المحاسب القانوني للاستعانة بهم بما في ذلك بيان كيفية تكميل تلك الخبرات.			

التعريفات وأهميتها في معيار الخدمات الاستشارية

تلعب التعريفات دورًا حاسمًا في تطوير معيار الخدمات الاستشارية: ارتباطات لتقديم خدمات المحاسبة القضائية. ومن الأسباب التي تجعل هذه التعريفات مهمة في هذا السياق:

- وضوح المفاهيم: تساعد التعريفات في تحديد المفاهيم المحاسبية بوضوح فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية وخدمات المحاسبة القضائية، وهذا يساعد على توحيد الفهم بين المحاسبين والجهات الخارجية، مثل الجهات القضائية والجهات الرقابية.
- تجنب اللبس: تمنع التعريفات اللبس والتفسيرات المتنازع عليها حول مصطلحات المحاسبة القضائية، إذ يكون هنالك معنى واضح لكل مفهوم، مما يقلل من فرصة حدوث التفسيرات المختلفة والخلافات.

٣. الامتثال للمعايير: تحدد التعريفات معاني المفاهيم المستخدمة في المعيار. وبالتالي، تساعد في ضمان أن يلتزم المستخدمون بمتطلبات المعيار وتطبيقها بشكل صحيح.
 ٤. تقارير الخبرة: تساهم التعريفات في تحسين جودة تقارير الخبرة المقدمة من المحاسب القانوني. فعندما يكون هنالك تعريف واضح لمصطلحات المحاسبة القضائية، يمكن للمستخدمين فهم التقارير بشكل أفضل واتخاذ القرارات المستنيرة.
 ٥. الشفافية: تزيد التعريفات من شفافية خدمات المحاسبة القضائية، وتساعد في إزالة الغموض وتعزيز الثقة في المعلومات المقدمة.
 ٦. التدقيق: يساعد وجود تعريف واضح على تبسيط عمليات التدقيق وضمان أن تقارير الخبرة تتماشى مع المعايير.
- وفي المجمل، يمكن القول إن التعريفات تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الشفافية والامتثال في مجال الخدمات الاستشارية وخدمات المحاسبة القضائية، وتساهم في تحسين الجودة والموثوقية للمعلومات التي يقدمها المحاسب القانوني.
- وبناء على ذلك، تم صياغة التعريفات بمنهجية هدفت إلى رفع مستوى الدقة والوضوح لضمان الفهم الصحيح والموحد للمفهوم المراد تعريفه، وذلك من خلال تحديد المفهوم بشكل واضح، واستخدام لغة بسيطة ومفهومة تستهدف المستخدمين والمستفيدين، وبيان العناصر الرئيسية المتعلقة بالمفهوم، والاستناد إلى المصادر المعنية بهذا المعيار أو القوانين والمراجع الرسمية، ومراجعة هذه التعريفات بعد صياغتها، واختبارها على أشخاص آخرين للتحقق من فهمهم الصحيح للمفهوم. وتم اتباع هذه المنهجية بهدف التحقق من وضوح التعريفات وتحديثها بمرور الوقت لتعكس التغيرات في القوانين والمعايير والمفاهيم المحاسبية. وانتهت الدراسة إلى استخدام التعريفات الواردة في المعيار كما يلي:

خدمات المحاسبة القضائية

وإذ أن خدمات المحاسبة القضائية تتمثل في مجموعة من الخدمات المحاسبية المقدمة لدعم الجهات القضائية ومعاونتها بهدف توفير تقييم مهني وموضوعي للمعلومات المالية والمحاسبية المتعلقة بالنزاعات المالية. فقد تطرقت دراسات عدة إلى صياغة تعريفات مختلفة لخدمات المحاسبة القضائية، تمثلت في:
- مجموعة من الخدمات المحاسبية التي تُقدم من قبل محترفي المحاسبة والتدقيق لدعم الأطراف المعنية في قضايا قانونية وتحقيقات قضائية. تشمل هذه الخدمات تقييم السجلات المالية والمحاسبية، وتحليل الأدلة المالية، وتقديم الشهادات والتقارير الخبيرة إلى المحكمة أو الأطراف المعنية. تهدف خدمات المحاسبة القضائية إلى توفير دعم مالي ومحاسبي موثوق به لاتخاذ القرارات القانونية والتأكد من توافق الأنشطة المالية مع القوانين واللوائح المعمول بها. - مهنة تتطلع إلى أبعد من الأرقام في التعامل مع الواقع وتستعين بالقانون ومهارات التحقيق لتكون حاضرة في المحاكم، فهي تستخدم علم ومهارات المحاسبة والمراجعة والتحقيق من أجل كشف الأضرار المالية والتقرير عنها للاستعانة بها في التحقيقات القانونية ومن هم في عمليات التقاضي لفض النزاعات بصورة عادلة.

- مجال من مجالات المحاسبة تستخدم علم المحاسبة ومهارات المراجعة والتحقيق من أجل كشف الأضرار الاقتصادية، وإعداد الآراء في التحقيقات القانونية لدعم عمليات التقاضي، فالمحاسبة القضائية ليست محاسبة فحسب لأنها تتطلع إلى أبعد من الأرقام في التعامل مع الواقع، مما يتطلب التحليل العلمي والمتعمق لمعطيات قضية ما، لتساعد من ثم في الكشف عن المشاكل الكامنة في الأعمال التجارية والمالية، وهي تستعين بالقانون ومهارات التحقيق لتكون حاضرة في المحاكم لحسم المنازعات القضائية بصورة عادلة، وهي ليست مراجعة فحسب لأن المراجعة تؤهل أساساً محاسبين ماليين ومراجعين، بينما هذا الشكل جزء من عمل ومهارات المحاسبة القضائية. - المحاسبة التي تقوم بتسجيل وتبويب وتلخيص الأحداث المالية وكشف ما فيها من غش واحتيال أمام المحاكم وهي التي تنظر إلى ما وراء الأرقام – المحاسبة القضائية هي التي تعطي تحليل محاسبي يكون ملائماً لقاعدة المحكمة والتي يعتمد عليها كأساس للنقاش والجدال والوصول إلى حل نهائي للنزاع وهي فرع من فروع علم المحاسبة في العصر الحديث يدمج فيه بين علم القانون وعلم المحاسبة والمراجعة وعلم الكمبيوتر والإنترنت حيث يساعد في اكتشاف الغش والجرائم المالية وتقديم أدلة كافية للجهات المحددة.
وفي ضوء ما سبق تم صياغة تعريف المحاسبة القضائية بأنها تمثل الارتباطات التي يدخل فيها المحاسب القانوني لتقديم تقرير بصفته خبيراً في مجال اختصاصه حيال موضوع ذي صبغة مالية أو محاسبية يمثل قضية أو جزءاً من قضية مالية مدنية أو تجارية أو إدارية ذات أثر مالي يتم نظرها من قبل جهة تقاضي، يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، إضافة إلى المعايير الدولية المعتمدة في المملكة.

الخبير

ويعتبر الخبير المحاسبي محاسب قانوني مؤهل ويمتلك معرفة وخبرة خاصة في مجال المحاسبة والتدقيق، وإذ يتميز الخبير المحاسبي بالقدرة على تقديم تقييمات واستشارات مالية ومحاسبية متخصصة في سياقات قانونية أو قضائية، وتكون مهمته الأساسية تقديم التحليل المالي والمشورة في القضايا القانونية التي تتعلق بالأمور المالية والمحاسبية، حيث يعتمد دور الخبير المحاسبي على المعرفة العميقة بالمعايير المحاسبية والأنظمة المالية والتدقيق، وتركز خدمات الخبير المحاسبي على تقديم تقييمات محاسبية موثوقة ومهنية للأطراف المعنية في السياقات القانونية.
وقد ورد في الترجمة العربية لكتاب إصدارات المعايير الدولية لإدارة الجودة والفحص والتأكدات الأخرى، والخدمات ذات العلاقة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين - مسرد التعريفات، تعريف لمصطلح الخبير الذي تستعين به الإدارة، ومصطلح الخبير الذي يستعين به المحاسب القانوني كالآتي: - الخبير الذي تستعين به الإدارة: فرد أو كيان يمتلك خبرة في مجال آخر غير المحاسبة أو المراجعة، وتستخدم المنشأة عمله في ذلك المجال لمساعدتها في إعداد القوائم المالية. - الخبير الذي يستعين به المحاسب القانوني: فرد أو كيان يمتلك خبرة في مجال آخر غير التأكد، يستخدم المحاسب القانوني عمله في ذلك المجال لمساعدته في الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة. وذلك الخبير الذي يستعين به المحاسب القانوني قد يكون خبيراً داخلياً (أي شريكاً أو موظفاً، بما في ذلك الموظفين المؤقتين، في مكتب المحاسب القانوني أو مكتب ضمن شبكة المحاسب القانوني) أو خبيراً خارجياً. كما ورد تعريف لمصطلح المحاسب القانوني والمحاسب القانوني (في سياق المعيار الدولي لارتباطات التأكد (٣٠٠٠)) كالآتي: - المحاسب القانوني: محاسب مهني في الممارسة العامة. - المحاسب القانوني (في سياق المعيار الدولي لارتباطات التأكد (٣٠٠٠)): هو الشخص أو الأشخاص الذين يؤدون الارتباط (وهو عادةً الشريك المسؤول عن الارتباط أو أعضاء فريق الارتباط الآخرين أو المكتب، حسب مقتضى الحال). وفي المواطن التي يهدف فيها المعيار الدولي لارتباطات التأكد (٣٠٠٠) صراحة إلى قيام الشريك المسؤول عن الارتباط بالوفاء بأحد المتطلبات أو المسؤوليات، يستخدم مصطلح "لشريك المسؤول عن الارتباط" بدلاً من "المحاسب القانوني".
وعليه تم صياغة تعريف الخبير بأنه الشخص الذي لديه المهارات والمعرفة والتجربة في مجال معين والذي يتم تكليفه لدراسة موضوع في مجال اختصاصه وتقديم تقرير بشأنه، ويقصد به في مفهوم هذا المعيار المحاسب القانوني بصفته الطبيعية سواء كان متعاقداً بشخصه أو ممثلاً لشركته، ليكون أكثر توافقاً مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وأقرب لمتطلبات هذا المعيار.

عرض الارتباط

يشير عرض الارتباط في مجال المحاسبة القضائية إلى تقديم وتوضيح الأدلة والمعلومات المالية والمحاسبية أمام المحكمة أو الجهات القانونية في سياق تحقيق أو قضية قانونية. ويكون هذا العرض ضرورياً عندما يتعين على الخبير المحاسبي أو الشاهد المحاسبي تقديم تقييمات مالية أو مشورة محاسبية في إطار القضايا القانونية. وهذا العرض يهدف إلى توضيح ودعم الحجج والأدلة المالية أمام المحكمة والجهات القانونية،
--

ويعتمد عرض الارتباط على المعايير والأسس المحاسبية والقانونية المعمول بها. بهدف تقديم معلومات دقيقة وموضوعية ويساعد في توضيح الجوانب المالية والمحاسبية للقضية أمام المحكمة والمحامين والأطراف المعنية.
وقد ورد في الترجمة العربية لكتاب إصدارات المعايير الدولية لإدارة الجودة والفحص والتأكدات الأخرى، والخدمات ذات العلاقة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين - مسرد التعريفات، تعريف لمصطلح خطاب الارتباط كالآتي: خطاب الارتباط: شروط مكتوبة لارتباط ما في شكل خطاب.
وحيث أن تعريف خطاب الارتباط تعريف عام وغير مفصل بما يتوافق مع متطلبات هذا المعيار، بالتالي فقد تم صياغة تعريف عرض الارتباط بشكل أكثر تفصيلاً ووضوحاً بأن عرض مكتوب يقدم من المحاسب القانوني لجهة الندب بناءً على طلبها - بحسب الأحوال - لتنفيذ مهمة (مباشرة مهمة وتقديم تقرير) - إذا كان مستعداً لأداء المهمة - يجب أن يتضمن بياناً بالأعمال التي سيقوم بها وخبراته فيها، والزمن المقدر لإنجازها، وتقدير مصروفاته و أتعابه.

توثيق أعمال الارتباط

وبما أن توثيق أعمال الارتباط في مجال المحاسبة القضائية أمر بالغ الأهمية، حيث يساهم في توضيح وتقوية الأدلة المحاسبية والمالية التي تُقدم أمام المحكمة أو الجهات القانونية. ومن الخطوات التي يجب اتخاذها لتوثيق أعمال الارتباط: (جمع الأدلة، وتصنيف وترتيب الوثائق، وعمل نسخ احتياطية، وتسجيل التفاصيل، والاحتفاظ بالسجلات، وتوثيق التقارير والشهادات، ويساهم توثيق أعمال الارتباط بعناية في توضيح الأمور المالية والمحاسبية أمام المحكمة ويجعل الأدلة موثوقة وقوية ويساعد أيضاً في تحقيق الشفافية والدقة في العمليات القضائية.
وقد ورد في الترجمة العربية لكتاب إصدارات المعايير الدولية لإدارة الجودة والفحص والتأكدات الأخرى، والخدمات ذات العلاقة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين - مسرد التعريفات، تعريف لمصطلح توثيق أعمال الارتباط كالآتي: توثيق أعمال الارتباط: سجل الأعمال المنفذة والنتائج التي تم الحصول عليها والاستنتاجات التي توصل إليها المحاسب القانوني (يستخدم أيضاً في بعض الأحيان مصطلح مثل "أوراق العمل").
وعليه تم صياغة تعريف توثيق أعمال الارتباط المستخدم في هذا المعيار ليتضمن توضيح مفصل للإجراء بحيث تم تفصيل متطلبات هذا الإجراء بشكل أوضح لمستخدمي المعيار، بأن قيد الأعمال المنفذة والنتائج التي تم الحصول عليها والاستنتاجات التي توصل إليها المحاسب القانوني، وما تم إعداده من محاضر للأعمال لإثبات وقائع أعمال وإجراءات معينة قام بها المحاسب القانوني، مثل المقابلات مع أطراف الدعوى (يستخدم أيضاً في بعض الأحيان مصطلح مثل "أوراق العمل" للإشارة إلى توثيق أعمال الارتباط).

قرار الندب (أو التكاليف)

يُعرف قرار الندب أو التكاليف على أنه الوثيقة أو القرار الرسمي الذي يُصدره القاضي أو الجهة القضائية المعنية لتعيين خبير محاسبي معتمد للقيام بتقديم خدمات محاسبية خاصة في سياق تحقيق قضائي أو قضية قانونية. ويشمل هذا النوع من القرارات تفاصيل حول هوية الخبير المحاسبي، والمهام المحددة التي يجب أن ينفذها، والتواريخ الزمنية المحددة لأداء الأعمال، ويلعب قرار الندب أو التكاليف في المحاسبة القضائية دوراً حاسماً في تنظيم وتوجيه أعمال الخبير المحاسبي وتحديد الإطار الزمني والمهام اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية بشكل فعال.
وقد جاء مصطلح ندب الخبراء في السياق القانوني: وهو الاستعانة بخبير أو أكثر لإبداء الرأي في الأمور الفنية أو العلمية دون القانونية. كما ورد قرار الندب في سياق أحكام الاستعانة بالخبراء على أنه إذا تعلق الأمر بمسائل فنية بحتة كالطب والهندسة والمحاسبة وغيرها من الأمور التي يتعذر على القاضي معرفتها والإلمام بها بشكل واضح ودقيق، وجب عليه ندب خبير لكشف الغموض واللبس الحاصل في تلك المسألة. إلا أنه لم يتم التطرق إلى مصطلح واضح لمفهوم قرار الندب كقرار بمضمونه وتفصيله بالتوافق مع متطلبات الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وبالتالي فقد تم صياغة تعريف قرار الندب أو التكاليف في هذا المعيار بشكل أوضح وشامل لمفهوم قرار الندب وما يتضمنه وأطرافه وفقاً لمتطلبات هذا المعيار، ومتطلبات الأنظمة واللوائح على أنه قرار جهة التقاضي الذي يصدر بندب المحاسب القانوني ويتضمن بياناً دقيقاً لمهمة الخبير وصلاحياته والتدابير التي يؤذن له في اتخاذها والتاريخ المحدد لإيداع التقرير ومحاضر الأعمال وأتعاب الخبير، وغير ذلك وفقاً لمتطلبات الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المهمة

بما أن مهمة الخبير في المحاسبة القضائية تشمل القيام بدور حيوي في تقديم تحليل مالي ومحاسبي موضوعي وموثوق للأمور المالية والمحاسبية في سياق القضايا القانونية. تعتبر هذه المهمة حاسمة لفهم القضايا المالية والتحقيقات القانونية وتقديم الأدلة المحاسبية أمام المحكمة والجهات القانونية؛ من تقييم السجلات المالية، وإعداد تقارير مالية، وتوجيه شهادات، وتقديم مشورة محاسبية، والتحقق من امتثال الأطراف المعنية بالقضية للمعايير المحاسبية والقوانين المالية المعمول بها، والبحث والتحقيق لفهم القضية وتحليل الأدلة المحاسبية، إضافة

الى العمل مع الأطراف الأخرى لضمان فهم وتفسير الأمور المالية بشكل صحيح، فتساهم مهمة الخبير في توضيح الأمور المالية والمحاسبية أمام المحكمة وتساعد في اتخاذ القرارات القانونية بناءً على أدلة مالية دقيقة وموثوقة.
ورد في الترجمة العربية لكتاب إصدارات المعايير الدولية لإدارة الجودة والفحص والتأكدات الأخرى، والخدمات ذات العلاقة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين - مسرد التعريفات، تعريف لمصطلح نطاق الفحص كالآتي: نطاق الفحص: إجراءات الفحص التي تعد ضرورية في ظروف معينة لتحقيق هدف الفحص.
وحيث أن هذا التعريف لا يوضح متطلبات الأنظمة واللوائح ذات الصلة ومتطلبات هذا المعيار، من الأعمال التي ينص قرار الندب على تنفيذها وفقاً للنطاق المحدد لها في القرار، وإنما اقتصر على إجراءات الفحص، فقد تم صياغة تعريف المهمة في هذا المعيار بأنها الأعمال التي ينص قرار الندب على تنفيذها وفقاً للنطاق المحدد لها في القرار.

تنفيذ المهمة

إن تنفيذ المهمة يتضمن الخطوات والإجراءات اللازمة لأداء الوظائف والمهام المحاسبية المخصصة في سياق القضايا القانونية، كتحقيق الوثائق والأدلة، وتصنيفها وتنظيمها، وتحليلها، وإعداد تقارير وشهادات مالية مفصلة توضح نتائج تحليل المحاسب القانوني وتقديراته المحاسبية. وإذا تم تعيينه كشاهد، فيجب أن يعد شهادات محاسبية توضح ملاحظاته وتقديراته أمام المحكمة، ومشاركة وتقديم المعلومات والإجراءات المحاسبية عند الحاجة، والالتزام بالأنظمة والمعايير، والإبلاغ والشفافية والأمانة في تقديم المعلومات والتقارير وأن تكون تقاريره دقيقة وموثوقة، ما يتطلب دقة وموثوقية والامتثال للمعايير والأنظمة المحاسبية والقانونية المعمول بها. يهدف إلى تقديم تحليل مالي موضوعي وموثوق يساعد على فهم وتفسير القضايا المالية والمحاسبية في سياق القضية القانونية.
وورد أيضاً في الترجمة العربية لكتاب إصدارات المعايير الدولية لإدارة الجودة والفحص والتأكدات الأخرى، والخدمات ذات العلاقة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين - مسرد التعريفات، تعريف لمصطلح إجراءات الفحص والذي انحصر في الإجراءات التي تعد ضرورية لتحقيق أهداف ارتباط الفحص، والتي تتمثل بشكل أساسي الحصول على استفسارات من العاملين في المنشأة وتطبيق إجراءات تحليلية على البيانات المالية، بينما تنفيذ المهمة يقصد به جميع الأعمال والإجراءات التي قد يتخذها المحاسب القانوني أو الخبير لتنفيذ المهمة المكلف بها وإيداع تقريره لدى جهة التقاضي.
وعليه تم صياغة تعريف تنفيذ المهمة في هذا المعيار بأنها جميع الأعمال والإجراءات التي يتخذها الخبير منذ استلام قرار ندبه حتى إيداع التقرير.

الملحق (١)

مثال توضيحي لعرض ارتباط لتقديم خدمات المحاسبة القضائية

يستخدم العرض التالي للاسترشاد به جنباً إلى جنب مع الفقرات (٢٢-٢٣-٢٤) من هذا المعيار، ولا يقصد منه أن يكون عرضاً قياسيًّا. وسيكون من اللازم تعديل هذا العرض وفقاً للمتطلبات والظروف الفردية.

إلى جهة التقاضي (جهة الندب) المختصة بالنظر في النزاعات والقضايا بين الأطراف والفصل فيها والتي ندبت المحاسب القانوني:

هذا العرض مقدم بناءً على طلب جهة التقاضي (جهة الندب) لتقديم خدمات المحاسبة القضائية في القضية رقم (....) لعام (....)، والمقامة من المدعي/ة ضد المدعى عليه/ها، والذي يهدف إلى تأكيد الوصول للفهم الكافي لطبيعة المهمة ونطاقها، والإجراءات التي سيتم تنفيذها من خلال الاطلاع على موضوع الدعوى وملخصها كالآتي:

قيام المدعى عليه (أ) "...." بشراء مواد بناء من المدعي (ب) "...." بإجمالي مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، سددت منه مبلغ (٢٢٦٥٠٠) ريال، وتبقى للمدعي (ب) مبلغ (٢٣٥٠٠) ريال، ثابتة بموجب مصادقة رصيد مؤرخة في/...../.....، ومعتمدة بتوقيع وختم المدعى عليه (أ)، وجاءت طلبات المدعي (ب) في ختام صحيفة الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه (أ) بدفع مبلغ (٢٣٥٠٠) ريال، ومبلغ (٢٣,٠٠٠) ريال، نظير أتعاب المحاماة. وعليه نوضح البنود التالية:

نطاق المهمة:

- يقتصر نطاق العمل على تنفيذ المهمة التي ينص عليها قرار الندب - وفي حدود ما يقتضيه الاختصاص المحاسبي - وهي فحص ومراجعة مستندات الطرفين ومقارنة السدادات مع قيمة التوريدات، في ضوء ما يُقدم من طرفي الدعوى، وما يُبديه كل منهما من دفعٍ وما قد يتم اتخاذه من إجراءات أخرى لازمة لتنفيذ هذه المهمة عن الفترة الزمنية من تاريخ (...../...../.....) إلى تاريخ (...../...../.....)، في التوريدات الخاصة بفرع (....)، وضمن العقد رقم (....) وتاريخ (...../...../.....) المبرم بين طرفي الدعوى.

- نؤكد على التزامنا أثناء تأدية المهمة بمعيار الخدمات الاستشارية "ارتباطات تقديم خدمات المحاسبة القضائية" والمعايير المهنية ذات العلاقة والميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة، بما في ذلك الالتزام بالاستقلال التام دون الانحياز لأي طرف من أطراف الدعوى، والمحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي يتم الاطلاع عليها إلا لأغراض المهمة المناطة بنا القيام بها، وبأن الإجراءات المنفذة التي تخص هذه المهمة، تم اتخاذها لغرض تنفيذ المهمة وفي حدود الصلاحيات والتدابير التي أذن قرار الندب باتخاذها.

الأعمال والإجراءات المتوقعة تنفيذها:

- التواصل مع الأطراف، وطلب المستندات اللازمة لتنفيذ المهمة، والحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة للوصول إلى استنتاج بشأن المهمة.
- فحص المستندات المقدمة في القضية، وتحقيق دفع الطرفين وملاحظتهما في حدود الاختصاص المحاسبي.
- فهم الدورة المستندية، والوثائق المستخدمة من الأطراف، وفحص أوامر الشراء ومستندات التوريد والفواتير وسندات الاستلام، ومراجعة كشوف حسابات البنك وعمليات التحويل، والإيداع، وفحص مصادقات الرصيد بين الطرفين -إن وجدت- ومطابقة كشوف حسابات الأطراف وملاحظة أي اختلافات في الأرصدة وفحص أسباب هذه الاختلافات وبيانها.
- أي إجراءات وأعمال أخرى يرى الخبير أنها لازمة لتنفيذ المهمة الموكلة إلينا.
- إصدار تقرير يتضمن رأي الخبير والحقائق التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي وحدوده، وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من وثائق من طرفي النزاع أو من جهة الندب، وفقاً لمعيار الخدمات الاستشارية "ارتباطات تقديم خدمات المحاسبة القضائية".

الزمن المقدّر لإنجاز المهمة:

يتم انجاز المهمة وفق نطاق العمل المنصوص عليه في هذا العرض خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهر من تاريخ قرار الندب.

المصروفات والأتعاب المهنية:

تقدر الأتعاب عن تنفيذ المهمة وفق نطاق العمل المنصوص عليه في هذا العرض بقيمة (.....) ريال، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

لفت الانتباه:

- أن تنفيذ المهمة يقتصر على النواحي المحاسبية التي يقتضيها قرار الندب ولن يتم تقديم أي توصية في المسائل التي تخرج عن نطاق الاختصاص أو نطاق المهمة.
- تنفيذ المهمة يتطلب تمكيننا من القيام بجميع الأعمال التي يقتضيها القيام بالمهمة وفق قرار الندب بما في ذلك الحق في التواصل مع أطراف الدعوى، وطلب المستندات سواء من أطراف الدعوى أو من جهة الندب أو من غيرهم، والاستعانة بأطراف أخرى ذات خبرات مكملية لخبرات الخبير للحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة لدعم استنتاج الخبير بشأن المهمة المكلف بها، والاعتذار عن تنفيذ المهمة في حالة غلب على ظننا عدم القدرة على الحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذها أو وجود قيود تمنع من الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة لدعم استنتاج الخبير بشأن المهمة محل الندب.

اسم المحاسب القانوني:	
رقم ترخيص مزاولة المهنة:	
عنوانه ووسائل التواصل:	

ملحق (٢):

مثال توضيحي لتقرير الخبرة المقدم من محاسب قانوني إلى جهة تقاضي

لأغراض هذا المثال التوضيحي لتقرير خبرة محاسبي، تم افتراض النقاط الآتية:

- وجود تعامل بين طرفي الدعوى تمثل في بيع وتوريد المدعي (ة) لمواد بناء على المدعى عليه (ا).
- قيام المدعى عليه (ا) بسداد جزء من مواد البناء المشتراة من المدعي (ة)، وبقاء مبلغ من قيمة المواد في ذمتها لم يسدد للمدعي (ة).
- إقامة المدعي (ة) دعوى قضائية ضد المدعى عليه (ا)، والمطالبة بإلزام المدعى عليه (ا) بسداد المبلغ المتبقي لها في ذمة المدعى عليه (ا).
- قامت الدائرة بتكليف محاسب قانوني لفحص مستندات الأطراف
- لوجود تداخل في السدادات وبناءً على طلب طرفي الدعوى، قررت الدائرة ندب جهة خبرة محاسبية، لفحص مستندات الأطراف، وبيان طبيعة التعاملات بينهم، ومقارنة السدادات مع قيمة التوريدات، وإيضاح المبلغ المستحق لكل طرف لدى الآخر.
- فحص مصادقة رصيد صادرة من المدعي (ة) ومعتمدة من المدعى عليه (ا) مع وجود فرق بالرصيد لصالح المدعية.
- الاجتماع مع الأطراف لبحث أمر الفرق في الأرصدة وبيان أسبابها.
- مقارنة كشوف حسابات كل طرف لدى الآخر ومطابقتها لتحديد أوجه الاختلاف.
- التحقق من فواتير المبيعات المقدمة من المدعي (ة) الصادرة بتاريخ لاحق لتاريخ مصادقة الرصيد المعتمدة من الطرفين وأوامر تعميد صادرة من المدعى عليه (ا) وتذاكر تسليم المواد للمدعى عليه (ا).
- فحص كشوف الحساب البنكية لطرفي الدعوى والحوالات البنكية المحصلة من المدعى عليه (ا) للفترة اللاحقة من تاريخ المصادقة.

تقرير خبرة محاسبي

مقدم من المحاسب القانوني (اسم المحاسب القانوني كما ورد في ترخيصه)

إلى (جهة التقاضي التي قامت بندبه/تكليفه)

المُعَد وفقاً لمعايير الخدمات الاستشارية: ارتباطات لتقديم خدمات المحاسبة القضائية.

بناءً على قرار الندب الصادر من الدائرة رقم (....) بالمحكمة التجارية في مدينة (....)، بشأن إعداد تقرير خبرة في القضية رقم: (....) لعام: (....)، المقامة من المدعي (ة) ضد المدعى عليه (ا), تم إعداد هذا التقرير متضمناً رأي الخبير والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي وحدوده، وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من وثائق من طرفي النزاع أو من جهة الندب، وذلك على النحو الآتي:

موضوع الدعوى وقرار الندب:

يتلخص موضوع الدعوى الذي تم إعداد هذا التقرير بشأنه في الآتي:

قيام المدعى عليه (ا) "...." بشراء مواد بناء من المدعي (ة) "...." بإجمالي مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، سدد منه مبلغ (٢٢٦٥٠٠٠) ريال، وتبقى للمدعي (ة) مبلغ (٢٣٥٠٠٠) ريال، ثابتة بموجب مصادقة رصيد مؤرخة في/...../.....، ومعتمدة بتوقيع وختم المدعى عليه (ا)، وجاءت طلبات المدعي (ة) في ختام صحيفة الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه (ا) بدفع مبلغ (٢٣٥٠٠٠) ريال، ومبلغ (٢٣٠٠٠) ريال، نظير أتعاب المحاماة.

ووفقاً لمحاضر ضبط الجلسات؛ ورد طلب المدعي (ة) بتعيين خبير محاسبي لوجود تداخل في السدادات وبموافقة المدعى عليه (ا) على ذلك، قررت الدائرة ندب جهة خبرة محاسبية، لفحص مستندات الأطراف، وبيان طبيعة التعاملات بينهم، ومقارنة السدادات مع قيمة التوريدات، وإيضاح المبلغ المستحق لكل طرف لدى الآخر.

المهمة ونطاق العمل:

تتمثل مهمة الخبرة وفقاً لما ورد في قرار الندب الصادر من مقام الدائرة برقم (....) وتاريخ (....)، بفحص المستندات المقدمة من الطرفين، ومقارنة السدادات مع قيمة التوريدات، وإيضاح المبلغ المستحق لكل طرف على الآخر.

ويقتصر نطاق العمل على تنفيذ المهمة التي نص عليها قرار الندب - وفي حدود ما يقتضيه الاختصاص المحاسبي - وهي فحص ومراجعة مستندات الطرفين ومقارنة السدادات مع قيمة التوريدات، في ضوء ما يُقدم من طرفي الدعوى، وما يُبديه كل منهما من دفعات وما قد يتم اتخاذه من إجراءات

أخرى لازمة لتنفيذ هذه المهمة عن الفترة الزمنية من تاريخ (...../...../.....) الى تاريخ (...../...../.....)، في التوريدات الخاصة بفرع (...)، وضمن العقد رقم (...) وتاريخ (...../...../.....) المبرم بين طرفي الدعوى.

ونؤكد على التزامنا أثناء تأدية المهمة بمعايير الخدمات الاستشارية "ارتباطات تقديم خدمات المحاسبة القضائية" والمعايير المهنية ذات العلاقة والميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة، بما في ذلك الالتزام بالاستقلال التام دون الانحياز لأي طرف من أطراف الدعوى، والمحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي يتم الاطلاع عليها إلا لأغراض المهمة المناطة بنا القيام بها، وبأن الإجراءات المنفذة التي تخص هذه المهمة، تم اتخاذها لغرض تنفيذ المهمة وفي حدود الصلاحيات والتدابير التي أذن قرار الندب باتخاذها.

إجراءات تنفيذ المهمة:

في حدود المهمة المناطة بنا تنفيذها، وفي ضوء ما قدم من مستندات، وما أُبدي من دفع وملاحظات، نوضح الآتي:

- تم التواصل مع أطراف الدعوى لتقديم المستندات اللازمة لتنفيذ المهمة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام؛ فقدم طرفي الدعوى، مصادقة رصيد بتاريخ/...../.....، وكشف حساب للفترة من تاريخ/...../..... حتى تاريخ/...../.....، وفواتير مبيعات وأوامر تسليم بضاعة للمدعى عليه (أ) للفترة من تاريخ/...../..... وحتى تاريخ/...../.....، وكشوف حساب بنكية للدفعات المحصلة من المدعى عليه (أ) للفترة من تاريخ/...../..... وحتى تاريخ/...../......
 - لم يقدم طرفي النزاع ما يؤيد وجود عقد مكتوب بحكم التعاملات بينهما، وهو ليس محل النزاع.
 - وبفحص مصادقة الرصيد المعتمدة بختم المدعى عليه (أ)، تبين أنها صادرة من المدعى (د) بتاريخ/...../.....، بمصادقة رصيد المدعى عليه (أ) عن تاريخ/...../.....، وقدره (٣٥٠٠٠) ريال مع وجود فرق لصالح المدعى (د) وقدره (٥٠٠) ريال في تاريخ/...../......
 - وتم الاجتماع مع طرفي الدعوى، بشأن الاستفسار عن الفرق بين الرصدين، وجاءت إفادة المدعى عليه (أ) بأن الفرق محل التوضيح وقدره (٥٠٠) ريال، هو عبارة عن قيمة بعض المواد لم يتم استلامها من المدعى (د) لعدم مطابقتها المواصفات، وقد سُجل هذا المبلغ في حسابات المدعى (د) ولم يسجل في حسابات المدعى عليه (أ)، وتم إرفاق سند استلام أصناف وصور حوالات بنكية مسحوبة من حساب المدعى عليه (أ)، وبفحصها تبين أن كافة الحوالات البنكية صادرة من حساب المدعى عليه (أ) بتاريخ لاحق لتاريخ مصادقة الرصيد، وبناءً على إفادة المدعى عليه (أ) أعلاه، يكون الرصيد الافتتاحي لدى المدعى عليه (أ) في/...../..... مبلغ (٣٥٠٠٠) ريال.
 - وبمراجعة كشف حساب المدعى عليه (أ) المستخرج من حسابات المدعى (د) ومطابقته مع فواتير المبيعات ومؤيدات التحصيل والتحقق من صحة الرصيد المبين فيه، ظهر أن الرصيد الافتتاحي لدى المدعى (د) في تاريخ/...../..... مبلغ (٣٥٥٠٠) ريال، والذي سبق وتم المصادقة عليه في تاريخ/...../.....، من طرفي الدعوى مع وجود زيادة في الرصيد قدرها (٥٠٠) لصالح المدعى (د).
 - وبفحص فواتير المبيعات الصادرة من المدعى (د) للمدعى عليه (أ) عن الفترة اللاحقة لمصادقة الرصيد من تاريخ/...../..... حتى تاريخ/...../..... بلغت قيمة المبيعات (٥٥٠٠٠) ريال مؤيدة بفواتير مبيعات وأوامر تعميم من المدعى عليه (أ) وتذاكر تسليم بضاعة.
 - وبفحص المتحصلات الواردة من المدعى عليه (أ) للمدعى (د) عن الفترة اللاحقة لمصادقة الرصيد من تاريخ/...../..... حتى تاريخ/...../..... بلغت قيمة المتحصلات (٦٧٠,٠٠٠) ريال، مؤيدة بكشوف حساب بنكية من المدعى (د) بما يظهر استلامهم الدفعات من المدعى عليه (أ).
 - استناداً لكل ما سبق، تم إيداع تقرير الخبرة بتاريخ/...../.....، متضمناً رأي الخبير والأوجه التي استند إليها في تبرير هذا الرأي وحدوده، وما لحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من وثائق من طرفي النزاع أو من جهة الندب.
 - وعقب إيداع التقرير، تم إبلاغ طرفي الدعوى بذلك لمناقشة التقرير وتقديم أسئلتهم بشأنه في شكل كتابي وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام؛ وبناءً على توجيه من مقام الدائرة، وورد اعتراض من المدعى عليه (أ) على عدم احتساب حوالة مالية لصالحهم ضمن التقرير.
 - عليه تم استلام وفحص اعتراض المدعى عليه (أ) أعلاه بناءً على توجيه مقام الدائرة ببيان رأي الخبير بشأن هذا الاعتراض وأثره على الاستنتاج الفني المحاسبي، وذلك على النحو التالي:
- نص اعتراض المدعى عليه (أ): "نرفع لكم اعتراضنا على عدم احتساب مبلغ (٥٠٠٠) ريال تم تحويلها لحساب المدعى (د)، والتي ورد إقرار باستلامها بالمذكرة الجوابية وأن أول حوالة تمت بعد تاريخ المصادقة على صحة الرصيد، وجاء سبب عدم احتساب هذه الحوالة بالتقرير أننا لم نقدم ما يؤيد ذلك، وعليه وبناءً على ما تقدم فأننا نتقدم باعترضنا على عدم احتساب الحوالة التام تحويلها لحساب المدعى (د)، ومرفق صورة من الحوالة البنكية بتاريخ/...../..... رقم الحساب (...) بقيمة (٥٠٠٠) ريال".

رأي الخبير بشأن الاعتراض: إن مبلغ الحوالة المشار إليه أعلاه محتسب بالفعل لصالح المدعى عليه (أ) وذلك استناداً على كشف حساب المدعى عليه (أ) لدى حسابات المدعى (د) الوارد ضمن مستندات المدعى (د) بتاريخ/...../..... المستلمة بعد إيداع تقرير الخبرة، ومن ثم تكون ملاحظات المدعى عليه (أ) سالفة البيان غير مؤثرة على الرأي الذي توصل إليه الخبير في تقريره.

التواصل مع أطراف الدعوى:

بناءً على قرار النذب الصادر من مقام الدائرة، بشأن إعداد تقرير خبرة في القضية رقم: (.....) لعام: (.....)، المقامة من المدعى (د) ضد المدعى عليه (أ)، وتقديمه لها بتاريخ/...../.....؛ فقد تم التواصل مع الأطراف لتقديم مستنداتهم خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وقدم كلا الطرفين مستنداتهم خلال المدة المحددة، وخلال مباشرة المهمة تم مقابلة الأطراف ومناقشتهم والاستماع لأقوالهم واستلام مستندات إضافية منهم وجدنا أنها ضرورية لتنفيذ المهمة، وتم فحصها وتضمينها في التقرير.

وبناءً على فحص ما قُدم من مستندات من الطرفين تم إيداع تقرير الخبرة بتاريخ/...../.....، وإبلاغ الأطراف بذلك لمناقشة التقرير وتقديم أسئلتهم حوله مكتوبةً وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام، تم خلالها استلام وفحص اعتراض المدعى عليها وذلك بناءً على توجيه من مقام الدائرة.

وبناءً على كل ما تقدم ذكره من إجراءات تم إعداد تقرير الخبرة المرفق متضمناً الإجراءات التي تم تنفيذها والاستنتاج الفني المحاسبي ورأي الخبير والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي وحدوده، وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من وثائق من طرفي النزاع أو من جهة النذب، وبما يتفق مع معيار الخدمات الاستشارية "ارتباطات لتقديم خدمات المحاسبة القضائية"، الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

الاستنتاج الفني المحاسبي:

في ضوء ما قدم لنا من مستندات متمثلة في مصادقة رصيد، وكشف حساب، وصور فواتير مبيعات، وكشوف وحوالات بنكية، ومذكرة استلام مواد، نوضح ما يلي:

- بيان التعاملات بين طرفي الدعوى: تمثلت في بيع المدعى (د) مواد بناء للمدعى عليه (أ)، إلا أن الطرفين لم يقدموا ما يؤيد وجود عقد مكتوب يحكم التعاملات بينهما، وهي ليست محل خلاف.
- مقارنة السدادات مع قيمة التوريدات وإيضاح المبلغ المستحق لكل طرف على الآخر: استناداً إلى ما قدمه طرفي الدعوى من مستندات، وباعتبار أن مصادقة الرصيد للعميل لأي فترة تمثل إقراراً من طرفي الدعوى بصحة المعاملات التجارية والمالية وأرصدة الحسابات بينهم عن تلك الفترة حتى وإن وجد بها اختلافات، فقد ظهر وجود فرق وقدره (٥٠٠٠) ريال، لصالح المدعى (د) لدى المدعى عليه (أ)، ببيانها كما يلي:

المبلغ بالريال	البيان
٣٥٠٠٠	الرصيد الافتتاحي لدى المدعى عليه (أ) في/...../..... ويمثل رصيد المصادقة في (...../...../.....)
٥٥٠٠٠	يضاف/ قيمة فواتير المبيعات من/...../..... حتى/...../..... (الفترة اللاحقة لمصادقة الرصيد)
(٦٧٠٠٠)	يخصم/ قيمة الحوالات البنكية من/...../..... حتى/...../..... (الفترة اللاحقة لمصادقة الرصيد)
٢٣٠٠٠	صافي الرصيد

رأي الخبير:

وفقاً للبيانات والمعلومات المتاحة لنا، وفي حدود نطاق المهمة المناطة بنا، وبناءً على ما لدينا من خبرات في مجال هذه المهمة، فقد توصلنا إلى ما يلي:

- يوجد مبلغ مستحق لصالح المدعى (د) على المدعى عليه (أ) ومقداره (٢٣٠٠٠٠) ريال.

لفت الانتباه:

- تم إعداد هذا التقرير بما يتفق مع معيار الخدمات الاستشارية: ارتباطات لتقديم خدمات المحاسبة القضائية الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولغرض تنفيذ المهمة الصادرة بنديه في النزاع المائل فقط.
- تم إعداد هذا التقرير في حدود الصلاحيات والتدابير الواردة في قرار النذب، وأسس على ما قدمه الطرفان من مستندات وأدلة ودفع، وما تمكن الخبير من الحصول عليه من بيانات ومعلومات حتى تاريخه، وفي حال ظهور أي مستندات أخرى، أو معلومات إضافية متعلقة بالنزاع المائل بخلاف ما تم تقديمه أو الاطلاع عليه، فإنها قد تؤدي إلى تغيير أو تعديل الاستنتاجات السابقة.
- طرفي الدعوى هم المسؤولون مسؤولية كاملة عن صحة المستندات المقدمة منهما.

- يقتصر رأي الخبير على المسائل الفنية، ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية، وإذا تبين أن المهمة تتضمن مسائل نظامية، سيتم إخطار الدائرة بذلك.

قائمة بالوثائق المستند إليها في التقرير:

(بيان بالوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره، مع التمييز بين الوثائق المقدمة من الأطراف وتلك التي جمعها الخبير، مع إرفاق نسخة منها)

...../..../....	تاريخ التقرير:
	اسم المحاسب القانوني:
	توقيع المحاسب القانوني:
	رقم ترخيص مزاولة المهنة:
	عنوان المحاسب القانوني وقنوات الاتصال:
	ومؤهلات وخبرات المحاسب القانوني:

القسم الثاني

توضيحات من مجلس معايير المراجعة